

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 64 (37)** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 25. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 99 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman.

Päewakord:

1. Seaduseelnõu sõjawäelaste, mereväelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta — III lugemisel.

2. Korraldused kõrgema Riigikohtu asutamise kohta.

3. Eesti rahwaerakonna rühma ettepanek välisasjade komisjoni walimise kohta.

4. Üürimaksu seaduseelnõu — II lugemisel.

5. Seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta.

6. Merepriiside seaduseelnõu.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk, pärast esimees A. Rei.

Juhatus lauas: abisekretäär A. Jürman.

Koosolek algab kell 4.55 min. p. l.

Juhataja A. Birk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwaesitajatele kätte jagatud.

1. Päewakorra J. Ammerman (sd.): muutmine.

Ma tahtsin rahwaesitajate tähelepanu juhtida päewakorra 5. punkti peale, see on seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta. Selle punkti kohta tahtsin ma tähendada, et meremärkide ja tuletornide asufused ja nende teenijad palka saawad weel wana Wene palganormide järele, mis aga praegusel ajal ju liig madalad on. Kuna aga mainitud asutustes teenijad kõik oma talwise tagawara praegu walmis peawad ostma ja nendel selleks aga wäikese palga tõttu raha puudub, siis teen ma Asutawale Kogule ettepaneku punkt 5. päewa-

korra-punkt 2. alla asetada, et ülalnimetatud asutustes teenijate rahaline kitsikus rutem lahendataks.

Juhataja A. Birk: Rhs. Ammerman on ettepaneku teinud punkt 5. punkt 2. alla asetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Asutaw Kogu läheb I päewakorra-punkti juurde.

2. Seaduseelnõu sõjawäelaste, merewäelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta — III lugemisel.

Rahwasjanduse komisjoni aruandja K. Kornel (loeb): Sõjawäelaste palganormid. Kuus 200 marka. Reames, saapöörid, welskeri õpilane, teenijad ambulantsi juures, sanitäär, kesk-kütte ahjukütjad, ahjukütja masinisti juures ja wanemate ahjukütjate abid, tööline ja ametmees.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Kuus 250 marka. Kapral, suurtükiseadja, kaugusemõõtja, telefonistid ja telegrafistid, jalgrattasõitja, laboratorist, signalistid roodus, eskadronis ja patareis, koorimuusikant, pesuköögi juhataja soomusrongi peal, masinisti abi soomusrongis, laduja ja trükkija.

J. Tõnisson (rhw.): Siin oli II lugemisel jutt sellest, et telegrafistid 250 marka kuus saawad. Sõjaministeeriumi esitaja seletas, et siin niisugused mehed töötawad, kes mobiliseeritud meeste hulgast on wõetud. Nüüd on aga telegrafistid, kes sõja algusest saadik on teeninud, järgmise seletuse andnud:

Nemad, suur hulk noorimehi — umbes 25 arwatakse neid olewat — on kohe sõja algusest rahwawäkke astunud, et isamaa kaitsmiseks kaasa aidata. Selle wastu on aga teised telegrafistid, kes nooremad olid, oma ametisse jäetud. Nüüd saawad aga need telegrafistid, kes sõja-teenistusse astusid, sõjawäelaste palganormide järele palka, kuna aga nooremad

telegrafistid, kes oma ametisse edasi jäid, ametnikkudena palju rohkem palka saavad. Nõnda et need, kes isamaa teenimiseks ennast ohwerdanud, selle eest vähem palka saavad. Wenemaal, Wene wäes sünnitasid niisugused spetsiaalteenmistega sõjawäelased eriroomu, eriwa-osa, kellel eripalk oli. Nõnda said telegrafistid, kes sõjawäelastena oma kohust täitsid, 12 rubla kuus, kuna lihtsõjawäelase palk 75 kopikat kuus oli. Ehk küll meil sarnast eriwa-osa ei ole, peab siiski küsima, kas need spetsiaalteenmistega isikud, kes sõjawäelastena oma ametialal töötawad, mitte õigustatud poleks kõrgemat palka saada. Pole ju põhimõttelikult õige, et need isikud, kes oma kohuse isamaa wastu tähele panemata jätnud, ametnikkudena edasi teenides, nüüd palju paremat palka saawad, kui need, kes oma kohust täitnud. Wiimaseid pole ju mitte palju, kõigist 25 inimest ja põhimõttelikult oleks wäga tähtis, et meie selle asja kohta seisukoha wõtaksime. Meil oli siin juba enne ettepanek, et telegrafistid kõrgemasse palgaliiki peaksid kantud saada. Käesolew palganorm wõiks makswaks jääda nende telegrafistide kohta, kes ilma ette walmistamata telegrafistide roodu on astunud ja sõjawäeteenistuses ametoskuse omandanud, kuid need telegrafistid, kes enne rahwawäkke astumist wälja õppinud olid, peaksid kõrgemasse palgaliiki arwatud saada. Kui minu ettepanek heakskiitmist leiaks, siis ei kustutaks meie siit palgaliigist sõna „telegrafistid“ mitte maha, waid tähendaksime, et see mitte enne wäljaõppinud telegrafistide kohta ei käi, waid lihtisikute kohta, kellel mainitud kutseharidus enne rahwawäkke astumist puudus; aga kutsega telegrafistid tulewad pärast kõrgemas liigis, nagu see juba ette kantud oli.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: Ma pean jääma sellele seisukohale, millele komisjon juba asunud on. Telegrafistid, kes 250 marka saawad, pole mitte wälja õppinud. Neid on nii jaotatud, et noorem telegrafist 300 marka, 400 marka ja wanem 450 marka kuus saab, nagu see järgmistes punktides seaduseelnõus ette nähtud on. Teisest küljest, kui meie nüüd selle palgakõrgendamise seaduse wastu wõtame, siis läheb see kõik segi. Ma juhin tähelepanu selle peale, et teie leiate jaamaülema palga 450-margalise; kui teie

tõstate nüüd telegrafistide palku, siis ei jääkski seal palgawahet, kuna enne sõda jaamaülema palk ligi kaks korda telegrafistide palgast suurem oli. Kui meie nüüd peaksime selle jaotuse ümber tegema, siis peaks terve selle palganormi ümber looma. Selles mõttes jään mina komisjoni seisukohale, et need telegrafistid, kes siia alla on wõetud, 250 marka palka saaksid.

Juhataja A. Birk: Sõna on rahwaesitajal Tõnisson'il faktiliseks märkuseks.

J. Tõnisson (rhw.): Mina olen nende telegrafistide kohta kõnelenud, kellel on kutseline eelharidus. Kui aga komisjoni aruandja kõneleb, et siia need on arwatud, kellel kutselist eelharidust ei ole, siis ei käiks see minu ettepaneku wastu mitte. Need, kellel kutseharidus on, tuleksid arwata kõrgemasse liiki — selles mõttes oleks see wastuwõetaw.

Juhataja A. Birk: Sõna on aruandjal faktiliseks märkuseks.

Aruandja K. Kornel: Selles punktis on ainult ilma eelhariduseta telegrafistid tähendatud, ja neid on juba hariduse järele 350- ja 400-margalise palga suuruse järele jaotatud.

Juhataja A. Birk: Rhs. Tõnisson, kas annate oma ettepaneku kirjalikult? (J. Tõnisson, rhw.: Mina seletasin ainult.) Siis on hääletamisel see punkt nii, nagu ta ette on kantud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Kuus 300 marka. Jaotulem, tuleandja noorem, waatleja noorem, lendur noorem, noorem aidamees, noorem hobuserautaja, noorem kirjutaja (ka roodukirjutaja), trükkija wanem, talliwanem, laduja wanem, shapiro-graaf noorem, litograaf wanem, raamatukõitja wanem, montöör noorem, laborant noorem, telefonist noorem, haigete järelwaataja noorem, joonistaja noorem, raadiotelegrafist, helgiwiskaja, kokkuseadja (wagunite kokkuseadja), instruktor soomusrongil, autojuht noorem, teedemeister noorem, mototsüklist noorem, iseseiswalt töötawa masinisti noorem abi aurumasinat, elektri- ja naftamootorite juures, nooremad jaamaülemad, jaama- ja liini- tehniku abid, mehaanik noorem, noorem tehnik, noorem weduriuht, telegrafist noorem, purjeõmbleja lennusalgas, ko-

mandodeülemate abid, ajakirja „Sõduri“ korrektor ja ekspediitor, koorimuusikant noorem alamohwitser (solist), ahjukütja eraldiseiswates katlamajades, noorem meister.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Kuus 400 marka. Rühmaülem (wanem alamohwitser), wanem feierwerker (tuleandja), ratsanik (hobuste väljaõpetaja), üksiku pataljoni ja I-se järgu kaitsepataljoni laekahoidja ja kortermeistri warahoidja, minööri komando ülem, pantonööri komando ülem, shurnalist-ekspediitor (wanem alamohwitser), wanem kirjutaja, komandowanemad, karjade waned, wanem koorimuusikant, haigete järeelwaataja wanem, welsker (med., wet., apteegi), wanem aidamees, warahoidja, hobusemoona muretseja, laborandid (wanem alamohwitser), wanem hobuserautaja, wanem sepp wäeosas, joonistaja wanem, wanem tehnik, wooriwanem, püssi- ja sõjariistade meistrid, autojuht wanem, lendur wanem, waatleja wanem, kordnik wanem, wanem trükkija kõrgema palgaga, wanem laduja kõrgema palgaga, wanem litograafist kõrgema palgaga, wanem raamatuköitja kõrgema palgaga, keskkütte wanem ahjukütja, kus masinisti ei ole, liinitelefoni ja jaama wanem tehnik, telefoni ja raudteejaama ülemad, trükitööde sõjawäe kontrolöör, eeltööline töökojas (wanem meister), wanem montöör, wanem sadulsepp (wanem alamohwitser), wanem wedurijuht, telegrafist wanem, mehaanik wanem, keskkütte masinistid, mototsüklist wanem, II-se järgu motorist, meteoroloogid, III-da järgu motorist lennusalgas, maaler, purjeõmbleja, treial, sweissija, plekisepp, tislér, masinist, elektrotehnik ja reguleerija noorem lennusalgas. Iseseiswalt töötawad masinistide abid aurumasinat, elektri- ja naftamootorite juures. Saunawanem, juurdelõikaja ja saapapealsete tegija töökodades.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Kuus 450 marka. Weltweebel, wahtmeister, wanem kirjutaja kõrgema palgaga (polgukirjutaja), wanem tööline (meister) töökojas, polgu signalist, wanem welsker

(med., wet. ja apteegi), haigete järeelwaataja kõrgema palgaga, staabimaja ja tööde ülewaataja, pommide eriteadlased lennusalgas, raadiotelegrafist, fotografist, meteoroloog, treial, tislér, masinistid, sweissijad, plekisepp, sepp, elektrotehnik, kümnikud, II järgu motorist, wanem tehnik ja maalrid lennusalgas. Suurtükimeister patareis, kuulipilduja lennusalgas, ajakirja „Sõduri“ toimetaja, kiwitrükkija, wanem trükkija kõrgema palgaga, wanem laduja kõrgema palgaga, wanem raamatuköitja kõrgema palgaga, wanem litograaf, telefonist ja joonistaja wanem kõrgema palgaga, faktor, tõlgid, ehituskünnik. Iseseiswalt töötaw masinist aurumasinat, elektri- ja naftamootorite juures.

A. Weiler (töer.): Siin on mitmel puhul telegrafistidest räägitud. Meie näeme, et nende normide järele on telefonistid 4 liiki jagatud: lihttelefonist, telefonist noorem, wanem ja telefonist kõrgema palgaga. Teen ettepaneku, et sõjawäe ülemusel oleks wabadus neid telegrafiste üle wiia kõrgema palga alla, kes eriharidusega ja kellest muuseas ka härra Tõnisson sõna wõttis. Selles jaos, kus seisab „telefonist kõrgema palgaga“, tuleks juurde lisada sõna „telefonist“ järele „telegrafist“.

Juhataja A. Birk: On ette pandud parandus teisel leheküljel 4. reas sõna „telefonist“ järele lisada „ja telegrafist“. Ma panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on nähtawa enamus; sellega on parandus wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): 325 marka kuus: Wabariigi sõjakooli kadetid.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Merewäelaste palganormid. Kuus 150 marka: Laewapoiss (Junga).

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel (loeb): Kuus 200 marka: II-se klassi madrus.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 250 marka. Spetsialistid, I klassi madrus.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 300 marka: Reawanemad, wanemad spetsialistid, kirjutajad.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 400 marka: Rea- ja rühmaülemad, wanemad spetsialistid, wanemad kirjutajad, warahoidjad, riide- ja toidumoonahoidjad, mobiliseeritud roodu welskerid.

J. Ammerman (sd.): Sellest paragrahwist on maha jäänud merewäe tuukrid. Panen ette tuukrid ka 400-margalise kuupalga alla arwata.

Juhataja **A. Birk**: Kas see parandus oli juba kord ette pandud I wõi II lugemisel?

J. Ammerman (sd.): Ettepanekut ei ole olnud; on tähelepanu selle peale juhitud, et tuukrid wälja on jäänud.

Juhataja **A. Birk**: Sel korral ei saa ma seda mitte hääletada; kolmandal lugemisel wõib ainult neid parandusi wastu wõtta, mis II lugemisel tehtud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on komisjoni ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 21—12.

Punkt 21. Kuus 450 marka: Bootsman, weltweebel, masinakatelde ja ruumi wanemad.

Punkt 20. Sõjawäejuhtide, ametnikkude ja teenijate palgamäärad. Erateenijad: 1) kantseleikirjutajad-eraisikud 350—600 mk., kojamehed 300—400 mk. ja ruumidekoristajad, uksehoidjad ja käskjalad 150—350 marka kuus.

Punkt 19. Sinisetähe õed, kes looma sanitääride wõi rahwawäelaste kohuseid täidawad, — 500 marka kuus.

Punkt 18. Suurtükimeister ja telefoni-telegraafi instruktor inseneeri pataljonis, I-se järgu motorist lennusalgas. Töösäl-

kade talgute rühmaülemad, reserwisolewale lipnikule ja sõjawäeametnikule. Joonistajad, kiwitrükkija masinameistri abi, üliõpilased (med. ja wet.). Halastajad õed, masseerijad sanatooriumides, mobiliseeritud loomawelskerid, kes welskerikooli on lõpetanud ja loomawelskerid, kes sõjawäe loomawelskeri kooli on lõpetanud ja wabariigi sõjawäeteenistusse on astunud. Mobiliseeritud kooli (klassi) welskerid, massöörid ja wabatahtlikult teeniwad roodu welskerid, sinisetähe õed, kes loomawelskeri kohuseid täidawad, — 600 marka kuus.

Punkt 17. Ohwitseri asetäitjale noorema ohwitseri koha peal roodus, eskadronis ja patareis. Sõjariistade ülewaatajad, sõjariistade meister. Registraatorid, asjaajajad ja laekahoidjad patareides, üksikutes eskadronides. Tallinna kuulipildujate roodus, autoroodus, tagawara roodudes, distsiplinaarroodus ja sõjawäeasutustes. Sõjawäe terwishoiuwalitsuse asjaajaja abi. Sõjawäe haigemaja asjaajaja abi. Ladude ülewaatajad. Rohuladu raamatupidaja ja farmatsöidid. Reserwisolewale alamkaptenile, leitnandile ja alamleitnandile. Autoroodu ametnik-tehnik, loomawelskerid, kes welskerikooli on lõpetanud ja wabatahtlikult sõjawäkke teenistusse astunud. Wabatahtlikult teeniwad kooli (klassi-) welskerid. Orkestrijuht ilma konserwatooriumi hariduseta, ametniku asetäitja — 650 marka.

Punkt 16. Nooremad ohwitserid roodus, eskadronis, patareides, komandodes. Tööroodu ülema abi polgus. Soomusautode komandoülema abid. Soomusrongide diwisjoni intendandiwalitsuse käskudetäitja ohwitser wõi ametnik, ladudewalitseja ja sõjariistade ja laskemoona korraldaja. Kitsarööpalise soomusrongi majandusjaoskonna asjaajaja, laekahoidja ja kortermeister. Kortermeisterid. Käsutäitjad ametnikud ja tehnikud. Warustuswalitsuse raamatupidaja abi. Autoroodu üksikute rühmade ülemad. Nooremad tehnikud (alamtehniku kooliharidusega). Sõjawäe kesktelefonijaama ülem. Korralduswalitsuse topograafia osakonna joonistajad-kunstnikud. Tsinkograaf-fotograaf, graweerijad, kiwitrükkija masinameister. Loomadekarja ja tapamaja walitseja abi. Ladude ja töökodade ülemate abid. Haigemajade apteekide ülemate abid, sõjawäe keskapteegi ladu farmatsöidid (apteekri abilised). Loomaarstliku rohulao ülema abi. Reserwisolewatele ohwitseridele kunni kapteni aukraadini

(ülevalt alates nimetatud aukraad ühes arvatud) — 750 marka.

Punkt 15. Wanemad ohwitserid roodus, eskadronis, komandodes, soomusautodel ja patareides. Polgu ja Tallinna tagawarapataljoni adjutandi abi, polgu sidekomando ülema abi. Töökomando ülem üksikus pataljonis ja I-se järgu kaitsepataljonis. Soomusrongide diwiisi soomusauto ülem. Diwiisistaabi komandandi komandoülem, diwiisistaabi sidekomando ülem, polgu kohtu asjaajaja. Staapide, walitsuste, töökodade, ladude ja üksikute pataljonide asjaajajad, üksikute pataljonide ja walitsuste laekahoidjad, kindralstaabi sekretäär, kindralstaabi teadetekogumise osakonna alalise punkti ülema abi, diwiisi intendantide sõjariistade walitsejad. Warustuswalitsuse wooriülema abi. Sõjawangilaagri komandandi abi. Nooremad käsutäitjad ohwitserid. Jaamade komandandi abid. Trükitööde kontroll, posti-telegraafi-telefoni kontrolloorid. Ajakirja „Sõduri“ korrektor ja ekspediitor. Inseneeripataljoni laoulem. Inseneeri osakonna lao pürotehnik. Autoroodu garaashiülem, liikuwate sõjariistade parandustöökodade ülemad. Loomadekarja ja tapamaja walitseja, sõjawäe topograaf (noorem ohwitser), haigemaja majandusülema abi. Sõjamuuseumi ja arhiwi käskudetäitjad teenijad, orkestrijuht. Sõjawäe hambaarstid, arstide asetäitjad, haigemajade apteekide ülemate kohustetäitjad (apteekri abilised) — 850 marka.

Punkt 14. Komandoülemad, kitsarööpalise soomusrongi kuulipildujate komandoülem, laiarööpalise soomusrongi diwisoni intendantid, rongikomandant, wäeosade adjutandid, tööroodu ülem, kitsarööpalise rongi jalaluurajate salgaülem ja tehnika jaoskonna juhataja. Soomusrongide diwiisistaabi teadete ohwitser. Wanem tehnik (alamtehnikakooli haridusega ja pikaajalise praktikaga), wabariigi sõjakooli rühmaülem ja ratsawäe rühmaülema abi. Korralduswalitsuse ülema adjutant, sõjaministeeriumi walitsuste ja staapide jaoskonnaülema abid. Ohwitseride ja ametnikkude reserwiülema abid. Soomusrongi majanduse ülem. Polkude ja Tallinna tagawarapolgu asjaajajad. Warustuswalitsuse rahaasjanduse asjaajajad. Töökomando ülem ratsapolgus, tagawarapataljonis ja inseneeripataljoni tööroodus. Polgu ja Tallinna tagawarapolgu majandusülema abi. Lennuwäe salga waitlejad, ladude, töökodade, trükitöökodade ülemad, staabikomandandi abi ja adjutant,

II-se järgu jaamakomandant. Sõjawäe liikumisosakonna raudteede kontrolloör. Posti-telegraafi-telefoni kontrollpunkti ülem, kantseleiülema abid, warustuswalitsuse ja korralduswalitsuse sekretäär, kindralstaabi walitsuse liikumispunkti ülem, kindralstaabi walitsuse teadete kogumise osakonna alalise punkti ülem. Raudteeroodu rongiülemad, inseneeri osakonna laoulema abi. Sõjariistade ülewaataja ja majandusülem sõjariistade osakonnas, sõjariistadelao walitseja abi. Suurtükilao ülema abi, laskemoonalao ülema abi. Sõjawäe ringkonnakohtu sekretääri abi. Kohtuameti kandidaadid, diwiisi kõrgiwilja kaswatuse komandoülem, warustuswalitsuse wooriülem, sõjamuuseumi ja arhiwiwihoidja abi, laborandid, tõlgid (keeletheadlased), sõjaministeeriumi orkestrijuht konserwatooriumi haridusega — 900 marka.

Punkt 13. Kuulipildujate komando ja jala ja ratsa maaluurajate komandoülemad, lendur-ohwitser, diwiisistaabi sideülem, diwiisistaabi inspektori jaoskonna adjutant, etaapide ja diwiisi komandandid, töösalkade talguülemad, ehitustööde juhtide asetäitjad (kesk tehnikakooli haridusega ja pikaajalise praktikaga), sõjariistade töökojaülema abi, inseneeriosakonna töökojaülema abi, autotöökoja ülema abi. Walitsuste, üksikute wäeosade ja haigemajade majandusülemad, warustuswalitsuse kantseleiülema abi, warustuswalitsuse raamatupidajad, haigemajade apteekide juhatajad (magistrid wõi prowiisorid), kus woodite arw alla 500 — 950 marka kuus.

Punkt 12. Roodu, eskadrooni, õppekomando ja kuulipildujate rooduülem polgus. Suurtükiwäe tagawarapatarei spetsiaal komandodeülem, kitsarööpaliste soomusrongide patareiülem, kitsarööpalise soomusrongi suurtükirühma ülem. Tallinna kuulipildujateroodu ülem. Wabariigi sõjakooli suurtükiwäe kadettideklassi rühmaülem. Lennusalga töökojaülema abi, sõjawangilaagri komandant. Lähikäijate komandoülem, töösalga ülemad, ajakirja „Sõduri“ toimetaja. Nooremad meditsiin- ja loomaarstid wäeosades, nooremad ordinaatorid ja reserwarstid. Sõjawäe keskapteegi laoulema abi (prowiisor wõi magister), loomarohu apteegi ülem. Haigemajade apteekide juhatajad (magistrid wõi prowiisorid), kus woodite arw üle 500 — 1.000 marka kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 11. Suurtükiwäe patareiülem, ük-

siku eskadroni ülem, soomusrongide diwiisi soomusautode kolonni rühmaülem, wabariigi sõjakooli roodu ja ratsawäe rühmaülem. Suurtükiwäe kadettide klasiülem. Ohwitseride ja ametnikkude reserwiülem, diwiisistaabi wanem operatiiv adjutant (kindralstaabi ohwitser). Ülemjuhataja staabi komandant, ülemjuhataja adjutant. I järgu jaamakomandant. Kitsarööpalise soomusrongide komandandi abi, sõjariistade parandamise töökojaülem, ratsapolgu ülemabi majandusjaoskonnas. Lennusalga töökojaülem, inseneeri osakonna töökojaülem, lennuwäe salga tehnikajaoskonna ülemabi. Inseneeri osakonna laoulem, autotöökoja ülem, autoroodu ülem, sõjariistadelao walitseja. Suurtükilao ülem. Laskemoonalao ja laboratooriumi ülem, sõjawäewalitsuste ja staapide jaoskondade ülemad, walitsuste osakonnaülemate abid, waned käsutäitjad ohwitserid ja ametnikud, üksikute wäcosade (kus ainult üks arst on) meditsiin- ja loomaarstid. Käsutäitja arst terwishoiuwalitsuse juures, raske suurtükiwäe diwisjoni wanem arst. Laarööpalise ja kitsarööpalise soomusrongide arst, garnisoni arstid. Sõjamuuseumi ja arhiwihoidja, majandusülem polgus. Tallinna tagawarapolgu majandusülem.

Sõjawäe ringkonnakohtu ja prokurööri sekretärid. Wabatahtlik orkestrijuhht konserwatooriumi haridusega — 1.075 marka kuus.

A. Schipai (rhw.): II lugemisel on Asutaw Kogu tarwilikuks arwanud preestri ja pastori palgad wälja jätta ja sellega ka nende kohad tühjaks tunnistada. Mina ei olnud koosolekutel, kui need palgad kõne all olid ja nad wälja jäeti, sellepärast ei tea ka neid põhjusi, mis selleks ette toodi. Arwan aga, et meie ei tohiks asuda nii eripõhimõttelisele seisukohale, waid sõjawäelaste praktikistidele nõuetele wastu tulema. Mina olen sõjawäes teeninud ja tean ka, et sõjawägi isegi enamlaste all olles tarwidust waimulikkude järele tundis. Usun, et asi praegugi sellest küljest muutunud ei ole ja sellepärast ei tohiks Asutaw Kogu mitte sundida sõjawäelasi oma kulul erawiisi preestrit ja pastorit ülewal pidama, waid sõjawäelastele wastu tulema sellega, et ta waimulikkude palgad kinnitab.

Sõjaminister **O. Strandman**: Rhs. Schipai ütlemisele wõiksin weel juurde lisada, et tõesti tarwidus preestrite ja õpetajate järele sõjawäes olemas

on, ja kui see palk maha kustutada, siis jääksid ka meie langenud sõdurid matmata. Nii oleks sõjawäe ülemus lõppudelõpuks kohustatud igaks matmiseks waimuliku kohale muretsema, mis riigile palju kulukamaks läheks, kui alalisi waimulikke kindla palga peal hoides.

G. Grünwald (sd.): Panen ette selle punkti alla üles wõtta weel Tallinna linnakomandant, sest et siin on juba olemas ülemjuhataja staabi komandant ja kitsarööpalise soomusrongide komandandi abi.

A. Kapp (krst.): Soowin öelda paar sõna selle kohta, et siin II lugemisel krediiti keelati sõjawäe õpetajatele ja preestritele. Minu arwamist mööda on sellega wiga tehtud, mida III lugemisel parandada tuleb. Ma ei tea mitte, mis põhjusel niisugune otsus tehti, aga minule paistab, et krediitikeeldu sellega põhjendada taheti, et õpetajaid sõjawäelastele üldse tarwis ei ole. See näitab üles selles tükis asjatundmatust. Siis aga ei tohiks ka nii kergesti otsuseid teha. Mina näen selle krediidi keelamises kahjuks ka teatawat umbusaldust sõjawäejuhatuse wastu, kes asja kindlamalt järele kaaludes otsusele on jõudnud, et sõjawäele õpetajat tarwis läheb ja et sõjawäe õpetaja isegi teatud lüli on terwes sõjawäe aparaadis. Meie ei tohi unustada, et meil alles noor sõjawägi on, mille loomine palju waewa on teinud tema juhatusele. Selle waewa tõttu on ka sõjawägi tubli, jah otse hiilgaw saanud, ja seda tublidust tuleb suuremalt jaolt ülemjuhataja anderikkuse, aga ka hoole arwele kirjutada.

Hoolt tuleb aga ka selle eest weel kanda, et ülemjuhatuse poolt läbikaalutud otsused ka täidetud saaksid. Sest kui üks masin korralikult töötama peab, siis peawad kõik osad korralikult töötama, ega tohiks seal mingit tarwilikku osa puududa. Ma usun, et ühte osa sõjawäe tarwidustest täidab sõjawäe õpetaja ja selle tarwiduse eitamine näitab asjatundmatust wõi parteilist asjahindamist üles. Seda ei tohiks aga siin kohal mitte olla, sest et meie sõjawägi seisab wäljas terve maa ja rahwa huwide eest, ta kaitseb meie riigi piire ja sellega iga ühte, igast parteist. Sellepärast ei ole meil õigust keelata meie rahwawäele seda, mida ta ise soowib. Juhin tähelepanu selle peale, et meie alguses asju nõnda rutuliselt korraldada ei saanud, et meil alguses sõjawäe õpetajad puudusid.

(Koosolekut hakkab juhatama esimees A. Rei.)

Kui wõõrad wäeosad meie maale tulid, siis imestasid nad selle üle, et meil veel sõjawäe õpetajad puudusid, et meil mitte neid nagu igas Euroopa sõjawäes veel ametisse ei olnud pandud. Wabatahtlikud, kes Rootsist, Soomest ja Daanist meile tulid, imestasid selle üle, et õpetajad meie sõjawäeaparaadis puudusid. Sest kus sõda on, seal on ka surijaid. Ja need tulewad matta. See loogika on wist igaühele selge. Wõi arwab tõesti keegi Asutawast Kogust, et wahwa sõdur ei soowi surma puhul niisama maetud saada, nagu tema seda harjunud teiste juures nägema ja mis suuremale osale armas, pühalik ja kallis wiis on. Niisama usun mina, et langenute sõdurite omastel see tarwidus on. See on see wiimane, mis nemad oma meestele, poegadele wõi wendadele wõiwad teha, et nad neid auga ja pühalikult matawad, kes oma werd on walanud omaste rahu ja õnne eest. Ma tuletan meelde, kui palju siia Tallinna langenuid sõdurid on toodud. See näitab meile, kuidas langenute omaksed seda wiimast pühalikkust ja au surnute meeldetuletamiseks nõuawad. See on arusaadaw, sest see on wiimane, mis neile veel omastest on jäänud. Üldse juhin tähelepanu selle peale, et need sõdurite matused on wäga palju meeoleolu tõstmiseks kaasa aidanud ja meeoleolu on asi, mida sõjawäes hinnata tuleb. Meeleolust ripub ka sõjakäik ära. Sõjawäe õpetaja amet on meie noores sõjawäes sõdurite eneste algatusel loodud. Ma tuletan meelde neid kirju, mis frondilt sõja hakatuses ajalehtedele tulid, kus sõdurid ise nõudsid seda, et sõjawäe õpetajad ka meil sõjawäes ametisse pandaks. Meie sõjawäeülemus toimetab targalt, et ta neile nõudmistele wastu tuli, sest korralikus sõjawäes ei wõi õpetaja mitte puududa. Et õpetaja frondil mitte igalpool olla ei wõi, seda ei panda muidugi pahaks, sellepärast et sõjawäe õpetajaid meil vähe on. Tarbekorral peab ta aga koha peal olema, sest pärast suuri lahinguid on palju langenuid, ja seal ei tohi sõjawäe õpetaja mitte puududa. Minu arwates peab sõjawäe õpetaja ennast sõjadistsipliini alla painutama. Sõjawäeülemusel peab igal ajal wõimalik olema sõjawäe õpetajat tarwitada ja sellepärast oleks soowitaw, kui meil igal frondil vähemalt üks sõjawäe õpetaja oleks. Tallinnas, kus meil 8 suurt sõjawäe haigemaja on, ei ole tingimata mitte

palju kahte õpetajat ametisse määrata, kes mitte koguduste õpetajad ei ole, ja kes sõdurite huwisid esimeses reas tähele paneksid, kes riigi poolt palka saawad ja mitte koguduste poolt. Üksikul korral eraõpetajat matusele paluda, see tuleks riigile pealegi rohkem maksma, kui see, kui oma sõjawäes õpetajad on. Kuidas toimetatakse näiteks praegu, kui keegi langenud sõdur siia Tallinna wõi mujale tuuakse? Siis annab riik enamasti matuse korral leinajatele, kas punaseristi wõi „Ühistöö“ kaudu raha matuseks ja nad peawad oma poolt matust korraldama. Kas siis leinaja, kes kaugelt oma kodust siia wõõrasse linna on tulnud ja nüüd langenud omakse matust peab korraldama, kas on see ilus, kui ta ringi jooksmas peab ja otsima, kust õpetajat leida? Nii sugust meeletuska ei tohi meie neile teha, waid see on sõjaministeeriumi ja riigi kohus, et seal ka õpetaja käepärast oleks. Ka ei oleks see sugugi ilus, kui leinajad omal kulul peaksid õpetajat palkama, waid õpetaja olgu sõdurite matuseks maksuta. Aga veel teisel põhjusel peab minu arwates sõjawäe õpetaja sõdurid matma, nimelt sellepärast, et sõjawäe õpetaja on sõdurite sõber. Kujutage enesele ette — on suwe öö. Sõdurid lähewad wälja suure waimustusega isamaalise laulu saatel waenlasele wastu. Selle waimustuse tagajärg on hülgaw wõit. Wõideldakse kogu öö. Hommikul näitab päikene hoopis teist pilti: waenlane on küll wõidetud, kuid langenuid ja haawatuid on palju. Haawatud tulewad tagasi ja nende meeoleolu ei ole mitte enam nii hea kui õhtul. Neil ei ole enam kedagi, kes neile wastu tuleks, sest igal ühel on enesega küllalt tegemist. Seal on õpetaja, kes neile wastu läheb, kes aitab nende meeoleolu tõsta, neid trööstib jne. Siis on tal ka nendega tegemist, kes soowiwad enne surma veel armulauale wõetud saada. Kui keegi sellest aru ei taha saada, siis on see tema asi. Meie ei hinda seda asja mitte üksikute Asutawa Kogu liikmete seisukohalt, waid sõdurite seisukohast, kelle saatust mul praegu tähtsam on. Mulle on jutustatud ka ühte-teist juhtumist pärast niisugust lahingut. Langenud sõdurid on kuhugi kokku kantud ja nende sugulased tulewad neid waatama. Muidugi, igaüks ei wõi enesele ette kujutada seda kurwastust ja rõhutud olekut, mis neil on. On sõjawäe õpetaja kohal, siis on ometi keegi, kes wõib langenute ja haawatute omakseid trööstida. Ma ar-

wan, meie peame niisugust asja ometi arwesse wõtma ja ei wõi sellest täiesti lahti öelda. Wiimati on siin inimestega tegemist ja ma usun, et sõdur, samuti nende omaksed on õigustatud nõudma, et ka nende hingeliste nõuetele wastu tullakse. Siis veel tarwitawad sõdurid era-leerimisi. Sõtta kutsumine tuleb enamasti äkki. Just selles sõjas on äkki nooredmehed 16 aastast alates sõtta kutsutud. On palju juhtumisi, kus nad veel leeritamata on. Nüüd on see asi neil südame peal, kuid ei wõi aga mitte enam kodus leeritatud saada. Selleks on liiga vähe aega. Nad koguwad kogumispai-kadesse kokku, näiteks Tallinna. Nad tahawad enne sõttaminekut leeritatud saada, siis lähewad nad heameelega sõtta. Nad tulewad eraõpetaja juurde, eraõpetaja ei ole aga aja puudusel wõimalik neid leeritada. Siis on jälle sõjawäe õpetajat vaja. Sõjawäe õpetaja on juba mitmeid kümneid leeritanud ja on seda tähele pannud, et nad on tänulikud. Nad on ka sõjawäeülemuse wastu tänulikud, et seda mis nad tarwilikuks loewad, mitte tegemata ei ole jäetud. Meil on Tallinnas 8 haigemaja ja nendes on väga palju haigeid. Mulle jutustas üks sõjawäe õpetaja juhtumise, mis meile tarwidust sõjawäe õpetaja järele näitab. Haigemajas oli mõne nädala eest mees, kes oli sõjas mõlemad jalad kaotanud. Seda meeleolu mis tal on, wõime omale ette kujutada: rasked mõlemised, närwiline olek jne. Kõigewähem wõiwad abi anda teised haiged, need on kõigehalwemad abiandjad, sest nad ise on haiged. Haigemajades on koos inimesed, kes mitte kõigega rahul ei ole, ma usun, et kõigeparemates sõjawäe haigemajades wõib ka mõnes asjas puudus olla. Haiged ja haawatud ei ole mitte rahul kõigega, mis talle pakutakse ja tehakse. Nüüd tuleb sõjawäe õpetaja sinna ja wõib haiget jalutut trööstida, ta wõib ka teiste peale mõjuda ja nende meeleolu tõsta, mis hädasti tarwilik, sest kus kogu neid koos, kellel ühte wõi teist kaebada, on kerge riigiwastast meeleolu sünnitada. Ma toon veel ühe näite, austatud rahwasaadikud, need on kõik elutõelised juhtumised. Pääskülas, kus on erihaigemaja neile, kes pleklist soetõbe põewad, on noormees, arst, kes oma kohuseid ausasti täidab, haigeks jäänud ka plekilisse soojatõppe ja halastajaõde on surnud sellesse haigusesse. Abilisi on vähe, arstlikus mõttes ehk leitakse veel. Arst ei wõi kõiki ülesandeid täita, ta ei wõi arst ja samal ajal

ka sõber olla. (Hüüe: Kas arst on waenuline?) Seda ma pole öelnud. Arst ei suuda seda kõike mitte teha, aga haige nõuab just õpetajat. Õpetaja tuleb sinna ja ta suudab haigele tõsist hingelist trööst anda.

Ma puudutan veel üht küsimust, milles sõjawäe õpetaja sõjawäele kasuks on olnud, nimelt raamatukogu loomises. Ma ei tea, kas see teada on, et meil Tallinnas kolmes sõjawäehaigemajas raamatukogud olemas on, ja nimelt üks on Juhkentalis, teine — teises sõjawäehaigemajas Narwa maanteel ja kolmas raamatukogu on Koplis. Need raamatukogud on kaunis rohkearwulised, ühes 500 numbrit ja teises 300. Ja ma wõin teile ette lugeda vähemalt autorid, kui teie ehk kahtlete selles, et need raamatud sisuliselt ühekülgsest on kokku seatud. See ei ole mitte nii. Umbes 300 numbri hulgas on waimuliku sisuga ainult 10—15 raamatut, kuna teised raamatud on teadusliku sisuga wõi paremast ilukirjandusest. Ma ei hakka autorid nimetama, sest see wõib liiga pikale minna, kuid keda see huwitab, see wõib seda siit näha saada. Need raamatud on enamasti uuemast kirjandusest ja sõdurid kahjatsewad ehk ainult seda, et neile juturaamatuid rohkem ei tooda. On ju arusaadaw, et haige mitte raskemat kirjandust lugeda ei wõi. Need raamatukogud on igatahes hästi kokku seatud ja seda tööd on Tallinna sõjawäe õpetajad teinud. Nad pole ainult õpetaja ülesannet täitnud, waid ka hariduslikku ülesannet. Need raamatukogud on meie sõjawäe ülemjuhataja isiklikul hoolitsemisel sõjawäe õpetajate poolt kokku seatud. Peale selle on sõjawäel ka liikuw raamatukogu, need on raamatud ja ajalehed, mida sõjawäe õpetajad haigetele wiiwad. Kui ma seda kõike nüüd kokku wõtan, siis olen ma arwamisel, et ka õpetajad sõjawäes otsekohe tarwis on ja olen sel arwamisel, et sõjawäe õpetaja riigiteenistuses peab seisma ja sõjawäe käsutada olema ja sellepärast peab ta ka riigi poolt palka saama. Ma pööran Asutawa Kogu poole palwega, et samasugusel kujul, kui komisjoni poolt ette pandud, et samal kujul saaks kolmandal lugemisel sõjawäe õpetajatele palgakrediit lubatud.

L. Olesk (töer.): Kui ma juba läinud korral ettepaneku tegin, et sõjawäe õpetajate palgad eelarwest maha jääksid, ei leidnud see ettepanek mitte wastupanu Asutawa Kogu poolt, seda rohkem aga

tähelpanu ajakirjanduses. Iseloomulik on see, et see tagurlikkudes, parempoolsetes lehtedes tähelpanu leidis ja kõigehuwitamam on see, et just kohalikus Saksa lehes Asutawa Kogu waimuliku seisuse esitajate kohta öeldi, et nad oskasid kirikuid wõõrandamise eest kaitsta, aga mitte ei osanud seista selle eest, et sõjawäel oma waimulikud ametnikud oleksid. Pastor Kapp'i kõne kõigetähtsam motiiv oli see, et selle läbi Asutawa Kogu umbusaldust wägede ülemjuhataja wastu tõsta, kui ta sellele seisukohale jääks ja õpetajate palgad eelarwest maha tõmbaks. Minu silmis on see üks jesuiitlik mõte. Kui mina siin sellest rääkisin, siis ei tahtnud ma sugugi meie soldatite meeleolule liiga teha ja neid waimlisest abist, nagu seda siin nimetati, ilma jätta; ma leian, et just siis, kui kristliku rahwakerakonna poolt ettepanek tehti põhiseaduse ülesseadmise juures, et riik ja kirik meil lahutada tuleks, siis oleks just praegu juhus olemas, kus riik ennast kirikust ära lahutab ning ühtlasi ka näitaks, et ta neid ülesandeid, mis tema peal lasuwad, hinnata tahab. Ma ei taha mitte sugugi, et sõjawäewalitsus waimulikkude sõjawäes olemise ära keelaks, nagu seda Prantsusmaal tehtud, kus sõjawäe waimulik ära on häwitatud, kus waimulikud mobiliseeritakse, kus sõjawangid, kui ka sõjawäelased nende kohused oma peale wõtsid, — mina nii kaugele ei lähe, ei tahagi minna. Mul ei oleks aga kõigewähematki selle wastu, kui meie kogudus, meie kirik oma ametnikkude esitajad nii kaugele saaks saata, et ta selle hoolekande enese peale wõtaks ja just selle järele, missugused kogudused meil olemas on, sest minu arusaamise järele oleks see ülekohus, kui riigiwalitsus ja riigikassa toetaksid ainult üksikuid waimulikke, ainult ühte osa ja teist mitte. (J. Tõnison, rhw.: Eesõigused — jah!) Eesõigused — jah, ma loen seda eesõiguseks, sellepärast, et kristliku ilmawaate järele sõjawäljakohtu poolt on inimesi ära hukatud, kes oma ilmawaate järele sõda mitte heaks ei kiitnud, see on nimelt adwentistide hulgast. Ka ei saa ma toonitada, et sõjawäelaste meeleolu tõsta tahtes, neile waimulikust küljest abiks tuldaks. Ma ise ei ole mitte usklik, kuid ma saan aru, et usklikka inimesi on, ja mul ei ole midagi selle wastu, kui nende hingelisi nõudeid täidetaks, aga ma arwan, et siin on just see koht, kus eraalgatus võib ennast näidata. (Käteplaksutamine ja

naer pahemal pool. — J. Tõnison, rhw.: Niisuguse asjaga siin sõita oleks asjata!) Sugugi mitte asjata; mina seisan siin oma südametunnistuse hääle järele, ja minu süda seisab samasuguse koha peal kui teistelgi. Sellepärast, kui ma oma ettepaneku juurde jään, ja palun, et mitte ei pandaks seda punkti siia üles, siis ei taha ma meie soldatitele mitte liiga teha, ei taha ma mitte seda, et soldatid matmata jääksid. Minu arust on igal kodanikul õigus, et temaga kui inimesega ümber käidaks, ja mina tahaksin ka, et meie sõduritele kõik peaks osaks saama, mis nad tahawad, kuid mitte riik oma kassaga ei pea seda tegema, waid riik oma autoriteediga peaks püüdma ühesuguselt kõigile hingelistele nõuetele wastu tulla. Neid hingelisi nõudeid rahuldada, oleks üksikute koguduste asi; sellepärast arwan ma, et see punkt eelarwest mitte olla ei pruugiks. (Käteplaksutamine pahemal pool.)

K. Ast (sd.): Ma ei tunne mitte neid motiive, mis pärast teisel lugemisel preestrite ja pastorite palganorm eelarwest välja jäeti, kui ka ei tunne neid waidlusi, mis sel puhul siin peeti, ja ei tea, missugust seisukohta selles küsimuses meie fraktsioon hoiab, aga niisugust wäikest üksikasjalist küsimust meie fraktsioonis arutamisel ei ole olnud, sellepärast võin ainult isiklikku seisukohta avaldada. Mina arwan nimelt, et selle pastorite ja preestrite palganormi wõiksime üles wõtta sõjawäe palgalehte, see on kombeline küsimus ja seda ei saa mitte kuidagi siduda riigi ja kiriku wahekorra küsimusega; see on täitsa omaette küsimus ja sellepärast võib seda käsitada ainult sellest seisukohast, kas meie preester ja pastor, teisi usulisi on meil wähe, ja need wõiksid kõrwale jääda — kas on preester ja pastor tarwilikud sõjawäele. Minu isikliku äranägemise järele on lugu sarnane, et väljaspoolt tegewat wäge ei ole nad mitte sellel mõõdul tarwilikud, et riik kohustatud oleks nende eest hooldama, aga otsekohe tegewas wäes, lahinguwäljal, seal on minu arusaamise järele nad praegu igatahes tarwilikud; niikaua kui inimeste arusaamise järele seda tarwis on, see on, kui inimese waade usu peale ei ole üldiselt teiseks muutunud. Kui meie isegi siin kodus, meie ateistid oma perekonnaliikmeid matta lasewad, selles eelarwamistele alla annawad, et niisugused perekonnad, kellel usuga mi-

dagi tegemist ei ole, ristida lasewad lapsed, siis on väga arusaadaw, et suur hulk soldatid, kes sõjawäljal surma saawad, et nende omaksed väljaspoolt kahtlemata soowiwad, et neid, see on sõdurid, kiriklikult maetaks. Siin on minu isikliku arvamise järele sõjawälja ülemus kohustatud wastu tulema selle maa kombele, et sõdur nii maetud saaks, mis usku ta on. Jutt ei ole mitte usust kui niisugusest, ma waatan selle peale kui matmise kombe peale. Kui nüüd tõesti suurem hulk meie sõjawäelasi teatud matmise wiisi, teatud kommet tunnistawad, siis oleme meie sunnitud neile wastu tulema.

Peale selle on armulauaandmise küsimus soldatitele, kes on haiged, ja kelle hing wõib iga silmapilk välja minna; nende hulgas on isikuid, kes soowiwad seda; siis on väga loomulik neile wastu tulla, ja mina isiklikult ei saa mitte, kuigi ma usu tunnete andunud ei ole, ei saa mitte aru, kuidas meie nendele inimestele seda keelata wõiksim. Minu isiklik waade on see, et tegewas wäes praeguse olukorra juures igatahes on wäeülemus kõik kohustatud wõimaldama nendele isikutele, kes seda soowiwad, waimulikust küljest wastu tulema. Siin wõiks aga öelda, et selle eest wõiks hoolt kanda meie waimulikud ise, noh aga õnnetuseks wõi õnneks, ma ei tea, meie waimulikud on sedawõrd tuimad, sedawõrd algatuswõimetud, et kui seda nende hooleks jätta, nad sellega toime ei saa. Kui nad palga eest midagi teewad, see on veel wõimalik, aga ilma palgata ei lähe nad üle uulitsa ka, iseäranis veel kui wihma peaks sadama. (P a h e m a l p o o l k ä t e p l a k s u t a m i n e. N a e r. — H ü ü d e d: W ä g a õ i g e !) See seletus, mis pastor Kapp andis, et waimulikud sõjawäes ühendust toowad seltskonna ja sõjawäe wahel selles mõttes, et nad meie sõjawäe meeolelu tõstawad, ja teatud ühenduseks wast koguni seltskonna wahel on, see seletus on minu arwates täitsa ekslik, ja selles mõttes sugugi sõjawäes tarwitusel ei ole. Asjaolu on isegi niisugune, et wiimastes sõdades usuline moment mängib kõigepeisemat osa. Meie teame küll, et kui Wene-Jaapani sõda oli, et siis tõesti riigi pühade meeste surnukehad wõi kondid lahinguväljale saadeti. (J. Tõnisson, rhw.: Mitmes lahingus Teie olite?) Ega Teiegi ei olnud. Ma ei tea tõesti, wõib olla, et tolleaegseid soldatid Wene sõjawäes wõis sellega julgustada, aga mis praegusest sõjast

teame wõi wiimasest Wene-Saksa sõjast, et need pühad surnukehad wõi atribuudid mingit osa enam ei etendanud. Kui neid Nikolai Nikolajewitshile saadeti, siis tekkis selle saatmise puhul anekdoot: „Nende surnukehadega, mida teie saatsite, ei ole meil sõjawäljal midagi peale hakata ja meie neid tarvitada ei saa.“ Ja meie waimulikkudest ei ole ma ka veel kuulnud, et nemad lahinguväljal soldatitele oleksid julgenud läheneda. Ma olen Wene fanaatikuid-waimulikka küll juhtunud frondil nägema, kuid need olid hoopis teised tüübid, kui need pastorid, kes meie Asutawa Kogu kantslist poliitikat ajawad. Need inimesed ei saanud polgu käest küll midagi muud kui soldati suppi, elasid täiesti omaette ja sõjawäeülem oli isegi nende wastu kuri. Üks nendest saadeti mingisuguse süü pärast omal ajal koguni ära. Ma ei mäleta kuidas selle waimuliku nimi oli, kuid ta sai siiski selle wägitükiga toime, et sellel ajal, kui waenlane kaewikute peale laskis, käis tema rea läbi, õnnistades ristiga soldatid, kes kaewikutes olid waenlase püssitule all. Kuid sellel puhul ütlen ma, et waenlased tõepoolest sinna, kus preester liikus, vähem tuld andsid. Kuid meie pastorid oma nahka sel kombel turule wiima ei lähe ja nendele ka sarnane imetegu ei õnnestu. Sellepärast on jutt sellest, et nendel suur moraalne tähtsus on, täitsa ülearune. Kui praktilisest seisukohast waadata, siis tegewas wäes wõiks olla pastor, aga wäe seljataga mitte milgil tingimisel, ja sellepärast ka praegu ei saa ma selle poolt hääletada. Ma teeksin oma poolt ettepaneku täienduseks „pastor ja preester sõja tegewas wäes“; siis ma isiklikult hääletan selle poolt; kuid nad ei pea mitte selleks seal olema, et soldatite meeolelu tõsta; on tarwis küll meeolelu kahtlemata tõsta, kuid ma juhin tähelepanu selle peale, et meie soldatid mitte waimuliku toidu järele ei janune niivõrd, kuiwõrd igasuguse warustuse järele ja muuseas ajalehtede ja kirjanduse järele. Neis asjus peaks riik, kui ka wägede ülemjuhataja sõduritele wastu tulema.

J. Seljamaa (töer.): Rhs. Schipai poolt on ettepanek tulnud seda osa, mis II lugemisel on maha kustutatud, nüüd III lugemisel sõjawäelaste palga normeerimise eelnõusse uuesti üles wõtta. Sõjaminister on selle ettepaneku poolt olnud ja soowinud, et see ettepanek peaks wastu wõetama. Mina pean ütlema, et ma isiklikult sellele ettepanekule kaasa

tunnen, kuid awaldan kahetsust, et selle sümpaatliku ettepaneku puhul waidlused on üles kerkinud, mis selle ilusa ja meeldiwa ettepaneku peale warju heidawad. Iseäranis on kristliku erakonna esitaja pastor Kapp Asutawa Kogu kõnetooli poliitiliselt kirikliku propaganda otstarbel tarwitanud. Kuid selle imeliku ja halwa kaitse peale waatamata tahan ma lootust awaldada, et Asutaw Kogu rhs. Schipai paranduse wastu wõtab.

A. Kapp (krst.): See ei ole mitte õige, et ma hakkan sellepärast nüüd III lugemisel seda krediiti kaitsma, mis sõjawägede õpetajatele määratud on, et sellest Saksa lehtedes on kirjutatud, waid ma kaitsen seda sellepärast, et ma ei olnud mitte II lugemisel siin, kui seda küsimust arutati. See on põhjuseks, et ma juba II lugemisel seda mitte ei teinud.

Siis tahtsin ma wastata nendele üksikutele etteheidetele, mis siit kõnetoolilt on tehtud. Just see, mis wiimane eelkõneleja ütles, ei ole tõepoolest mitte õige, nagu oleksin ma tahtnud kristliku erakonna kasuks wõi propaganda mõttes siin rääkida. Ma seletasin seda asja enese pärast, et see tuleks nii, et kui meie krediiti keelame, siis awaldame ühtlasi umbusaldust sõjawäe juhatusesse wastu. Siin olen ma weel oma lühikeses kõnes ära näidanud põhjusi, ja nimelt, et just sõjaülemuse algatusel ja meie ülemjuhataja isiklikul hoolkandmisel on see terwe asi ette wõetud ja läbi wiidud. Ei ole mingisugust kahtlust, et sõjawäe juhatus oskas selles asjas kõigi sõdurite huwile wastu tulla. Kui nüüd seda, mis tema arwas kasuliku olewat ja mis ka tõesti häid tagajärgi on toonud, krediidi keelamise läbi tahetakse eitada, siis on mul õigus öelda, et see on tõesti teatawas mõttes umbusalduse awaldus sõjawäe ülemusele. Samuti on sõjaministri poolt ka eelnõusse sõjawäe õpetajate palk üles wõetud.

Mis nüüd rhs. Olesk'i ütelusse puutub, et waimulikud kandku ise hoolt, et sõjawägi õpetajaid saab, et oleks soowitaw, kui see erainitsiatiiwil, mitte riigi ettewõttel ei sünniks, selle peale oleks wastata: et meie ei tohi ära unustada seda, et 1) meie kiriklik organisatsioon weel alles noor on ja meie weel mitte ei ole suutnud seda teha. Meie kogudused astuwad alles töösse. Wõib olla siis, kui meie kogudused on niiwõrd kindlustatud, siis wõiksid nad ise õpetajaid sõjawäele ametisse panna, kuid siis on sõda möö-

das, ja seega ka tarwidus möödas. Õpetajaid on aga sõjawäele praegu just tarwis. See oli kõik, mis ma selle kohta tahtsin öelda; kuid sealjuures rõhutasin ka teist asja, ja see oli eelkõnelejal silmade wahel jäänud, et minu arwamist mööda see mõte õige ei ole, kui sõjawäkke teataw erainstitutsioon sisse segataks. Ma rõhutasin seda mitu korda, et sõjawäe õpetajad peawad ülemjuhataja käsutada olema. Erainstituut ei tohi siin midagi ette wõtta, waid kõik peab otsekohe sõjawäe kontrolli ja juhatuse all olema ja nad peawad niisama ka teatawate ülemjuhataja poolt väljaantud määruste alla käima. Ma olen seda mitu korda rõhutanud. Sellega tahtsin ma siin näidata, et sõjawäes ei ole mitte eraõpetajatel ruumi, peab olema sõjawäe õpetaja.

Mis nüüd sellesse puutub, mis härra Ast siin ütles, et meie ewangeeliumi pastoriid ei ole sõjawäes meeoleolu tõstmiseks palju kaasa aidanud, siis pean tähendama, et mina seda ka nii arwanud ei ole, nagu härra Ast heaks arwab, et meie õpetajad peaksime umbes niisama tegema, nagu seda Wene preestrid Jaapani sõjas tegid, — ristiga ees minema. Ma ei usu küll, et selle läbi palju õpetaja meeoleolu wõib tõsta wõi et see tema kohane oleks, kuid seda wõib ka teisel wiisil teha, meeoleolu wõib tõsta haigemajas haigete ja haawatute keskel. Üldse paistab mulle, et see mitte üsna kohane ei ole enam-wähem tõsist asja katsuda ainult naeruwääriliseks teha.

Mis rhs. Seljamaa ütles, et see teatawas mõttes, mis ma siin ette kandsin, poliitikaajamine on olnud, siis ei ole see õige, waid ma põhjendasin seda juba hakatuses.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Kornel: Esimesel lugemisel wõeti see komisjonis wastu. Keegi ei rääkinud selle mahakustutamise poolt ja sellepärast olen mina nende paranduste poolt.

Juhataja A. Rei: Sisse on tulnud järgmised parandused: 1) rhs. Schipai poolt: „Panen ette sõjaministeeriumi palkanormide eeskawasse p. 11. peale sõnade „Tallinna tagawara polgu majanduse ülem“ „pastor ja preester“ üles wõtta“; 2) rhs. Ast'i poolt sinna juurde lisada „tegewas wäes“. Läbirääkimised on lõppenud. Panen punkt 11. hääletamisele ühes nende parandustega, sest et

kommisjoni aruandja on nendega ühinenud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt ühesparandustega wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 10—3.

Punkt 10. Pataljoniülem polgus, inseneeripataljoni ülema abi. Diwiisiinseneer, laiarööpalise soomusrongi ülema abi, soomusrongide dessantpataljoni ülem. Soomusrongide diwiisi liikumisjaoskonna ülem, suurtükiwäe warustuse ülem, lennuwäe salga tehnikajaoskonna ülem, tagawarapataljoni ülema abi. Distsiplinaarroodu ülem, wabariigi sõjakooli klasside inspektor, ehitustööde juht (inseneer). Sõjawäe walitsuste kantseleiülemad, polgu ja wäeosa wanem meditsiin- ja loomaarst. Sidumissalga wanem arst. Lennusalga wanem arst. Karantiinipunkti wanem arst, sõjawäe haigemaja konsultant-kirurg. Haigemaja wanemad ordinaatorid. Loomalaatsareti ülema abi diwiiside ja seljaguse laatsarettides. Terwishoiu walitsuse apteegi keskladu ülem — 1.150 mk. kuus.

Punkt 9. Suurtüki tagawarapatarei ülem, wahipataljoni ülem, suurtükiwäe walitsuse ülema abi. Inseneeriwalitsuse ülema abi. Soomusautode kolonni ülem, kitsarööpalise soomusrongi komandant. Kooliõpilaste pataljoni ülem, kaitsepataljoni ülem, walitsuse osakondade ülemate abid-inseneerid ja jaoskondade ülemad-inseneerid (nende kohtade peal peawad spetsialistid olema). Sõjawäe haigemaja ülemarsti abi. Laatsareti ülemarst. Hobuste tagawara ja laatsaretiülema abi. Soomusrongide diwiisistaabi wanem loomaarst — 1.200 marka kuus.

Punkt 8. Üksiku pataljoni ülem polguülema õigustega. Jalawäe polguülema abi ja ratsawäe polguülema abi riwi jaoskonnas. Kitsarööpaliste soomusrongide ülem, laiarööpalise soomusrongi ülem, kindluse raske suurtükiwäe diwisjoniülem, inseneeripataljoni ülem, lennuwäe salga ülem, korraldus- ja warustuswalitsuse kantseleiülemad, sõjawäe haigemaja ülemarst (kus woodite arw alla 500). Hobuste tagawara ja laatsareti ülem. Juriskonsult, diwiisi intendant, soomusrongide suurtüki inspektor — 1.300 marka kuus.

Punkt 7. Osakonna ülem sõjawäe walitsuses, sõjawäe haigemaja ülemarst (kus woodite arw üle 500), diwiisi meditsiin-

ja loomaarstid. Sõjawäe konsultant-kirurg — 1.400 marka kuus.

Punkt 5. Polguülem, wabariigi sõjakooli ülem, Tallinna tagawarapolgu ülem, inseneeriwalitsuse ülem, warustuswalitsuse ülema abi. Sõjawäe terwishoiuwalitsuse ülema abi, ülema loomaarsti abi — 1.600 mk. kuus.

Punkt 4. Staabiohwitser sõjawägede ülemjuhataja juures, diwiisistaabi ülem, diwiisiülema abi. Suurtükiwäe walitsuse ülem — 1.700 mk. kuus.

Punkt 3. Tagawarawägede ülem, korralduswalitsuse ülem, ülem loomaarst — 1.800 mk. kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 2. Kindralstaabi walitsuse ülem, warustuswalitsuse ülem, diwiisiülem, sõjawäe terwishoiu walitsuse ülem — 2.000 mk. kuus.

A. Bachman (rhw.): Palun seletust selle kohta, kas diwiisiülema all on mõeldud kõik meie diwiisiülemad, ühes soomusrongi diwiisiülemaga.

Aruandja **K. Kornel**: Mina selle kohta seletust anda ei wõi.

Peaminister **O. Strandman**: Ma ei ole kindel, kuid minu teada on soomusrongide diwiisiülem niisamasugune nagu teised ja käib selle alla.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 1. Sõjawägede staabiülem — 2.500 marka kuus.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Sõjawägede ülemjuhataja — 4.000 marka.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 20—13.

Merewäe juhtide, ametnikkude ja teenijate palgamäärad. Punkt 20. Erateenijad: 1) kantseleikirjutajad eraisikud — 350—600.—; 2) kojamehed — 300—400.—; 3) ruumide koristajad, uksehoidjad ja käskjalad — 150—350 mk.

Punkt 18. Joonistajad, nooremad tehnikud, suurtükimeister, mobiliseeritud

kooli- (klassi-) welskerid, wabatahtlikult teeniwad roodu welskerid, arstiteaduse üliõpilsaad welskeri koha peal — 600 mk. kuus.

Punkt 17. Wäeosade sõjariistade ülewaatajad, sidekeskjaama ülema abi, wabatahtlikult teeniwad kooli- (klassi-) welskerid, ohwitseri asetäitjale noorema ohwitseri koha peal roodus, ametniku asetäitja — 650 mk. kuus.

Punkt 16. Merijõudude keskasutuste ja walitsuste asjaajajad, roodude ja patareide nooremad ohwitserid, wanemad telefoni tehnikud, III kategooria sõjalaewade wahiohwitserid, ülemääralsed ohwitserid ja instruktorid; IV kategooria sõjalaewade wahiülem, hüdrograafia osakonna tööriistade ja inwentaari lao ülewaataja. Keskladude ülewaataja abid, ujuwate kraanade juhid — 750 mk. kuus.

Punkt 15. Staapide korraõpidajad (wahi) ohwitserid, roodude ja patareide wanemad ohwitserid, merewäe kaldaosade asjaajajad ja laekahoidjad; III kategooria sõjalaewa wahiülemad, IV kategooria sõjalaewa mehaanikud; kapellmeistrid, II kategooria sõjalaewa wahi ja ülemääralsed ohwitserid ja instruktorid, III kategooria sõjalaewa noorem laewamehaanik, hüdrograafid — sügawuse mõõtjad, mere topograafid — 850 mk. kuus.

Punkt 14. Walitsuste ja ametite käsutäitjad ohwitserid ja ametnikud, sideohwitserid, merijõudude juhataja staabi nooremad käsutäitjad ohwitserid, staapide, walitsuste ja ametite raamatupidajad, ladude ülewaatajad, kaldawäeosade adjutantid, jaoskonnaülemate abid, kantseleiülemate abid, meriobserwatooriumi hüdrorometeoroloog ja aeroloog, I kategooria sõjalaewa wahiohwitserid, ülemäärased ohwitserid ja ohwitserid instruktorid. Traalimistöõde instruktorid; II kategooria sõjalaewa raadioohwitser ja wahiülem; III kategooria sõjalaewa wanem laewa mehaanik ja rewident; IV kategooria sõjalaewa komander, merewäe laboratooriumi laborant — 900 mk. kuus.

Punkt 13. I kategooria sõjalaewas: nooremad tüüriohwitserid, nooremad suurtükiohwitserid, nooremad miiniohwitserid, nooremad laewa mehaanikud ja wahiülemad; II kategooria sõjalaewas: wanem laewa mehaanik, wahiinseneer-mehaanik, roodu komander ja rewident, meriobserwatooriumi rewident, iseseiswate meripataljonide majandusülemad; III kategooria sõjalaewas: wanem ohwitser, suurtükiohwitser, wanem miiniohwitser

ja wanem inseneer-mehaanik; rannawalwe, side ja päästejaamade walitsuse mehaanik, sideosakonna keskjaama ülem, merijõudude juhataja staabi komandant; II kategooria sõjalaewa noorem tüüriohwitser, noorem suurtükiohwitser ja noorem miiniohwitser — 950 mk. kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 12. Rannawalwe raioonide ülemad, meriwäe kaldaüksustes roodude komanderid, I kategooria sõjalaewa wanem laewamehaanik ja noorem inseneer-mehaanik, III kategooria sõjalaewa diwisjonide wanemad tüüriohwitserid, wanemad miiniohwitserid, wanemad suurtükiohwitserid, III kategooria sõjalaewa komander — 1000 mk. kuus.

K. Konik (töer.): Ma teeksin paranduse, mis mitte sisuliselt uus ei ole, waid tuleks siin ette wõtta. Läänud korral wõeti wastu krediit, et nooremad arstid saawad 1000 marka kuus, ja siis paneksin ma ette, et see sisuline parandus, mis siis wastu wõeti, siin aga kogemata wälja jäi, — wastu wõetaks ja ka nooremad arstid siia 1000 marga kuupalgasse üles wõetaks ja punkt 11. wälja jätta I-se kategooria nooremad arstid.

Juhataja **A. Rei**: See on ettepanek, mis mitte arutamisel ei ole olnud, ja ma ei saa seda mitte hääletamisele panna.

K. Konik (töer.): Ma tahaksin tähendada, et sõjawäe terwishoiu walitsuses, kui ka teistes see sisse on wõetud — siin sel korral aga kogemata wälja jäänud, nagu enne, et noorematele arstidele palk 1000 marka kuus; sellepärast ei sisalda minu ettepanek eneses midagi uut, ega ole ka mingisugune uus ettepanek, waid see sünnib selle järeldusel, mis läinud korral wastu wõeti.

Juhataja **A. Rei**: Ma konstateerin, et põhimõttelikult selle üle otsust ei ole tehtud ja meie kodukord lubab III lugemisel ainult neid ettepanekuid ette panna, mis I ja II lugemisel üles olid wõetud ja sellepärast ei saa ma mitte hääletamisele panna.

K. Wirma (sd.): Ma teen ettepaneku akl. Konik'i parandust wälja jätta.

Juhataja **A. Rei**: See on ka uus ettepanek ja ma ei saa seda mitte hääletamisele panna. Sellepärast panen selle ettekantud punkti hääletamisele. Kes on selle poolt, et seda wastu wõtta nii, kui

komisjoni aruandja poolt on ette kantud? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega punktid 11—9.

Punkt 11. II kategooria naftakatelde ja turbiinimasinatega sõjalaewa wanem ruumide inseneer-mehaanik. Arstid: II kategooria sõjalaewades, wäeosades, asutustes ja walitsustes, kus neid üks on, (nagu: ekipaashi, merikindlustuste, desantpataljoni jne. arstid), I kategooria sõjalaewade nooremad arstid. Traalimislaewastiku arst, Peipsi laewastiku arst; merijõudude juhataja staabi wanemad käsutäitjad ohwitserid, merijõudude juhataja adjutant, staapide, walitsuste ja ametite kantseleiülemad, staapide, walitsuste ja ametite jaoskondade ülemad, staapide, walitsuste ja ametite osakondade ülemate abid (mitte inseneerid). Rannakindlustuste nooremad inseneer-elektrikerid, meriwäe ekipaashi komanderi abi. Rannawalwe ujuwate abinõude ülewataja, majandusülemad: rannakindlustustes, Peipsi ja traalimislaewastiku diwisjonis, meriwäe ekipaashis, rannawalwe, side ja P. walitsuses. I kategooria sõjalaewa rewidendid, merikindluste suurtükipatareide komanderid, lõhkeainete ja laskemoona ümberpaigutamise tööde juhataja. II kategooria sõjalaewade wanem tüüriohwitser, wanem suurtükiohwitser, wanem miiniohwitser, wanem ruumiinseneer-mehaanik, wanem turbiiniinseneer-mehaanik, wanem katelde inseneer-mehaanik — 1.075 marka kuus.

Punkt 10. Kuus 1.150 marka: Rannapatareide 12 soomustorni komanderid, merijõudude tehnika ja warustusameti osakonnaülemate abid (inseneerid), II kategooria sütega kütte ja tsilinder-masinatega sõjalaewa wanem ohwitser ja inseneer-mehaanik, I kategooria sõjalaewa wanemad tüüriohwitserid, wanemad miiniohwitserid, wanemad suurtükiohwitserid, wanemad ruumiinseneer-mehaanikud, wanemad turbiiniinseneer-mehaanikud, wanemad katelde inseneer-mehaanikud ja wanemad arstid, rannakindlustuste soomustornide wanem inseneer, elektrik, laewastiku wanem raadioohwitser, traalimislaewastiku diwisjoniülema abi, rannawalwe side ja peawalitsuse inspektor-mehaanik (inseneer), III kategooria sõja-

laewade diwisjoni wanemad inseneer-mehaanikud. Peipsi laewastikus ja traalerite laewastikus. Meriobserwatooriumi inseneer-mehaanik, astronoom. Merijaa-made inspektor ja sünoptikeri abi, wanemad arstid wäeosades ja asutustes, kus neid kaks wõi enam on.

Punkt 9. Iseseiswate meri- ja desantpataljoni komanderid, meriobserwatooriumi sünoptik — 1.200 mk. kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 8. II kategooria naftakatelde ja turbiinimasinatega sõjalaewade wanemad inseneer-mehaanikud, walitsuste, ametite ja merijõudude juhataja staabiosakondade ülemad — juriskonsult, Peipsi laewastiku diwisjoni staabiülem, I kategooria sõjalaewade wanemad ohwitserid, I kategooria sõjalaewade wanemad inseneer-mehaanikud, läengute walmistamise laboratooriumi juhataja, Naissaare ja Wulfi komandandid, meriwäe ekipaashi komander — 1.300 marka kuus.

A. Anderkopp (töer.): Teen ettepaneku sõna „Wulfi“ asemel wõtta sõna „Äigna“.

Juhataja **A. Rei**: Aruandja ühineb selle parandusega. Sellepärast panen punkti nii, nagu ta on ette kantud, ühes parandusega, millega komisjoni aruandja ühines, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 7. Osakondade ülemad kuus — 1.400 marka.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 6. Peipsi laewastiku diwisjoniülem, merisuurtükkide ja rannakindlustuste ülem, laewastiku wanem inseneer-mehaanik, II kategooria sõjalaewade komander, merijõudude wanem arst, meriobserwatooriumi juhataja, traalerite diwisjoni ülem, merijõudude majandusameti ülem — 1500 marka kuus.

K. Konik (töer.): Tahaksin selle peale tähelepanu juhtida, kuidas aruanne on kokku seatud. Minewakord loodi nende asjade kohta süsteem. Kes on meriwäe ülemarst? See on seesama, mis diwiisi arst, kellele 1400 marka kuus

maksetakse. Panen ette sellest punktist merijõudude wanem arst wälja jätta ja palk määrata 1400 marka kuus.

Juhataja A. Rei: Tähendan jälle kord selle peale, et III lugemisel ainult need parandused wastu wõetakse, mis esialgselt I ja II lugemise juures tehtud on; kui nad mitte päewakorral ei ole olnud, siis ei saa neid ettepanekuid mitte arutamisele wõtta. — Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 6 wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 5—4.

Punkt 5. I kategooria sõjalaewa komander, rannawalwe, side ja päästejamaade walitsuse ülem — 1600 marka.

Punkt 4. Merijõudude juhataja staabiülem, merijõudude tehnika ja warustusameti ülem, merikindluse suurtüki- ja miiniwalitsuse ülem — 1700 marka.

Aruandja K. Kornel (loeb): „Punkt 2. Merijõudude juhataja — 2200 marka.“

II lugemisel tehti ettepanek 2200 marga asemele panna 2500 marka, kuid et merijõudude juhataja käib operatiiv suhtes wägede ülemjuhataja staabi alla ja ülemjuhataja staabiülem saab 2500 marka kuus, ja kui meie määraksime 2500 marka merijõudude juhatajale, siis see teatawas mõttes wastuwõetaw ei ole, nii et meie asuksime jällegi sellele seisukohale, misugune komisjoni eelmine ettepanek oli — 2200 marka kuus määrata.

Sõjaminister O. Strandman: Ma leian, et komisjoni aruandja seisukoht õige on, sest nendes palkades peab kindel süsteem olema, muidu ei saa sõjaline organisatsioon töötada, kui teatawa redelina ülewalt alla ja alt üles ei läheks. Kui meil praegu merijõudude juhatajale niisamasugune palk määrataks kui ülemjuhataja staabiülemale, ja kui siis weel tähele panna, et merijõudude ülem päewaraha rohkem saab kui ülemjuhataja staabiülem, siis saab tema faktiliselt rohkem palka, kui ülemjuhataja staabiülem. See ei ole kuidagi wastuwõetaw. Kui seda üksikud Asutawa Kogu liikmed arwawad, et mees, kes praegu ühe wõi teise koha peal on, suuremat palka ära

on teeninud, siis arwan ma ka, et meie siin ei hinda üksiku inimese teeneid, waid kuidas meie sõjawäge ja meriwäge korraldame. Sest mõttest wälja minnes, peab palgad ära määrama. Siin on päris kindel, et merijõudude juhataja on pandud kõrgemale kui diwiisiülem jalawäes, aga tema käib sõjawägede ülemjuhataja staabiülemale alla. Siin on praegu walida, kas komisjoni ettepanek 2200 marka kuus wõi minewal koosolekul ette pandud 2500 marka. Teist teed ei ole, kui et wana palga juurde jääda — 2200 marka kuus, ja ma arwan, et see tuleb Asutawal Kogul wastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Sisse on tulnud üks parandus komisjoni poolt, mida toetab sõjaminister, et maksta 2200 marka kuus. Ma panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on poolt. Ma panen punkti ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel: Nüüd tuleks weel hääletamisele 2 punkti, mis käiwad järgmiselt: 1) Kui ohwitseri asetäitja kõrgema koha peale saab nimetatud, siis saab tema palka selle koha järele, maha arwatud 100 mk. 2) Ametnikkude asetäitjad kõrgemate kohtade peal kui p. 16, saawad palga koha järele, maha arwatud 50 marka.

Juhataja A. Rei: Need on kaks üksikut iseseiswat punkti, sellepärast panen nad üksikult hääletamisele. Ma panen hääletamisele I punkti, mis järgmiselt käib: Kui ohwitseri asetäitja kõrgema koha peale saab nimetatud, siis saab tema palka selle koha järele maha arwatud 100 marka. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud. Hääletamisele tuleb II punkt: Ametnikkude asetäitjad kõrgemate kohtade peal kui p. 16 saawad palga koha järele, maha arwatud 50 mk.

Aruandja K. Kornel. Ma pean tähendama, et meriwäeametnikud on wõetud, kes käiwad p. 16 alla, kuna maa-wäes, kes käiwad p. 17 alla.

Juhataja A. Rei: Kes on selle punkti wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

Aruandja K. Kornel: Teen ettepaneku, et see ettepanek, mis siin vastu võetud, et see niihästi maa- kui meriwäe palkade kohta käiks, see I punkt, kuna II p. aga maawäelaste palganormide kohta järgmiselt käib: „Ametnikkude asetäitjad kõrgemate kohtade peal, kui p. 17, saavad palga koha järele, maha arvatud 50 marka.“ Wahe on ainult punktides, ühes käiwad nad punkt 17, teises punkt 16 all.

Juhataja A. Rei: Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt vastu võetud.

J. Ammerman (sd.): Sõjaminister toonitas merijõudude juhataja palga kinditamise juures, et kõigile sõjawäelaste palkadele lisatakse päewarahad ja meriwäelastel protsendid navigatsioonis. Nendele põhipalganormidele ei ole Asutawas Kogus lugemistel seda üles võetud ja endistel põhipalkadel on niisugused märkused juures, et päewarahad protsentidega põhipalgale saavad juurde lisatud. Ma imestan selle üle, missugustel alustel ja seaduste põhjal saavad need tulewikus põhipalkadele juurde maksetud. Siin käib märkus endiste palkade kohta nii: põhipalga normidele lisatakse 50% juurde. See on kõigi endiste meriwäelaste palganormide kohta, mis uute palganormide wastuwõtmisega oma väärtuse kaotab, sellepärast teeksin ma siin veel niisuguse märkuse, et kõik endised lisapalgad jääwad maksma endistele alustele.

Juhataja A. Rei: Ma tähendan, et praegu on kolmas lugemine; arutamisele tulewad need ettepanekud, mis II lugemisel juba arutamisel olid, ja sellepärast ei wõi ma seda ettepanekut vastu wõtta. Ma panen selle punkti hääletamisele: palganormid hakkawad maksma 1. maist peale. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on selle poolt. Kodukorra järele peab elnõu, mis punktide kaupa hääletamisel oli, veel koguna hääletamisele tulema. Ma panen siis selle terve sõjawäelaste palganormi määru, kui sõjaministeeriumi palganormi, meriwäelaste palganormi, veel kord hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seaduseelnõu lõpuhääletamisel vastu võetud.

K. Wirma (sd.) Ma teen ettepaneku ilma redaktsiooni komisjoni andmata vastu wõtta.

Juhataja A. Rei: Ettepanek on tehtud ilma redaktsiooni komisjoni andmata vastu wõtta. Panen selle hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Sellega on see päewakorrapunkt läbi ja Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde.

3. Seaduseelnõu lootside, tuletornide, merimärkide, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja K. Kornel: Sõjaministeeriumi eelarwe punkt 3. asemel tuleb punkt 4, mis käsitab sõjawäe ringkonnakohtu eesõigusi, 1300 marka kuus palka.

Peale selle tuleks 6 punkti alla sõjawäe prokurööri abi, sõjawäe kohtu-uurija 1300 marka kuus. Selle sõjaministeeriumi eelarwe kohta teeksin ma ettepaneku, et need tulewad wälja jätta, muidu tuleb asi komisjoni tagasi anda. Meie kuulsime, et on palju wälja jäänud, need tuleksid täiesti juurde panna, kui näiteks selle seisukohaga mitte ei lepita, et neid täiendusi vastu wõtta, mis tuleb komisjoni tagasi anda.

K. Wirma (sd.): Mitmed, mitte ainult need üksikud ei ole wälja jäänud, sellepärast peaks täiendaw seaduseelnõu ette pandama, ja sellest seisukohast wälja minnes ei saaks seda praegu mitte arutamise alla wõtta, waid peaks komisjoni tagasi andma.

J. Ammerman (sd.): Mina räägiksin härra Wirma ettepaneku vastu, järgmist ette tuues; lootside, tuletornide ja merimärkide walitsuse teenijate palganormid on rutulised, ja et neid komisjoni tagasi saata, see pikendaks aega nende läbiwiimiseks ja maksmapanemiseks.

Aruandja K. Kornel: Ma juhin tähelepanu selle peale, et meil on praegu võimalik seda ära parandada.

Sõjaminister O. Strandman: Komisjoni aruandja teeb märkuse, et üksikud ametnikud selles eelarwes on wälja jäetud. Wõib olla, et üks wõi teine ametnik on eksikombel ümberkirjutamise juures wälja jäänud. Sõjaministeeriumi esitaja wõib tulla täiendawa ettepanekuga, ja sellepärast ei leia mina mitte, et meie täna ei wõiks seaduseelnõu teisele lugemisele üle minna. Peale selle pean ma tõendama, et lootside, tulitornide ja

merimärkide walitsuse palganormide küsimus wäga teraw on, nii et seda seaduseelnõu esimesel lugemisel mitte edasi lükata ei wõi.

K. Wirma (sd.): Ma ei rääkinud sugugi selle wastu, et meie mitte praegu tulitornide ja lootside palganormide arutamisele ei asuks. Wäga soowitaw on, et Asutaw Kogu juba täna esimese lugemisega algust teeks. Komisjoni aruandja seletas siin, et sõjaministeeriumi palganormide eelnõust olla 2 ametkohta välja jäetud ja peale selle on veel teisigi kohti välja jäetud. Mina teen oma ettepaneku nende kahé üksiku väljajäetud ametkoha kohta.

Juhataja A. Rei: Palun kõiki ettepanekuid kirjalikult teha.

Aruandja K. Kornel: Ma teen ettepaneku, et teises päewakorra-punktis olew seaduseelnõu lootside, tulitornide ja merimärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta esimesel lugemisel wastu wõetaks ja sellega tema teise lugemise juurde üle mindaks.

Juhataja A. Rei: Teisi ettepanekuid ei ole, sellepärast panen tehtud ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamused on ülemineku poolt, sellega on ettepanek wastu wõetud.

4. Korraldused Seadusandliku kõrgema Riigikohtu asutamise kohta.

Seadusandliku komisjoni aruandja **T. Kalbus:** Kõrgema Riigikohtu kohta on ajutise walitsuse poolt omal ajal seadus välja antud, kuid selles seaduses ei ole mitte kõik küsimused lahendatud ja sellepärast sai koguni uus seaduseelnõu välja töötatud. See eelnõu saadeti walitsuse kaudu seadusandlikku komisjoni. Seadusandlik komisjon waatas selle seaduseelnõu läbi; nüüd on see paljundatud ja rahwasaadikutele kätte antud. Komisjon paneb ette seda seaduseelnõu esimesel lugemisel wastu wõtta ja tema teisele lugemisele üle minna. Siinjuures tahan ma aga tähelepanu enam-wähem tähtsamate küsimuste peale juhtida, mille üle komisjonis suuremad waidlused olid ja need on nimelt punktid 2, 4 ja 6. Kohtuministeerium pani ette, et kõrgema Riigikohtu liikmed, esimehe jne. walib Asutaw Kogu nende kandidaatide hulgast, keda kohtuministeerium walitsuse kaudu ette paneb. Kohtuministeerium lükkas selle seis-

koha tagasi, põhjendades seda sellega, et Asutawal Kogul peab olema täielik õigus walida ise kõrgema Riigikohtu liikmeid, kuid mitte ainult ettepanud kandidaatide hulgast. Teiseks oli kohtuministeeriumi poolt punkt teise juurde tähendus sisse toodud, kus oli öeldud, et kõrgema Riigikohtu liikmed wõiwad olla ainult wannutatud adwokaadid ja need, kes vähemalt 10 aastat seda ametit on pidanud. Komisjon arwas, et oleks küllalt, kui wannutatud adwokaat, wõi wannutatud adwokaadi abi üldse 10 aastat kohtu praktikat on pidanud. Kõrgema Riigikohtu liikmeks määramisel tuleks ka abiaeg — 5 aastat — arwesse wõtta. Kui nüüd kõrgema haridusega isik 10 aastat kohtu sekretääri abilisena tegew on olnud, siis on tal õigus kõrgema Riigikohtu liikmeks saada, kuid adwokaadilt, kes 5 aastat wannutatud adwokaat on olnud, nõutakse veel 10 aastat praksise pidamist. Ma tähendan ainult nende küsimuste peale, mis komisjonis enam-wähem waidlusi tekitasid. Neljas punkt kõneleb palgast. Sellel punktil on kaks wariatsiooni. Kumbki neist wariatsioonidest ei saanud seadusandlikus komisjonis enamust ja sellepärast arwas komisjon tarwilikuks mõlemaid wariatsioone ette panna. Üks wariatsioon on kohtuministeeriumi poolt. Kohtuministeeriumi esitaja kaitses seda seisukohta, et kõrgema Riigikohtu liikmed samal wiisil palka saaksid, nagu näiteks ringkonnakohtu liikmed, kus esimees rohkem palka saab kui abiesimees ja abiesimees rohkem kui liige jne. Kohtuministeerium arwas, et sarnane süsteem peaks ka wastu wõetama kõrgema Riigikohtu kohta. Kuid osa komisjoni liikmeid kaitses teist seisukohta. Kõrgem Riigikohus on teine asutus, kui ringkonnakohus wõi rahukogu. Nimelt sellepärast, et ta on kõrgema kohtuwõimu esitaja riigis. Niisama nagu walitsuselgi on täidesaatew wõim, niisama on kõrgema Riigikohtu käes kõrgem kohtuwõim. Walitsuse liikmed saawad kõik ühtewiisi palka, selle peale waatamata, et üks on peaminister, teine peaministri asetäitja jne. Seda silmas pidades ei ole mingisugust põhjust, et kõrgema Riigikohtu esimees rohkem palka saab, kui esimehe abi. Siinjuures tuleks veel seda silmas pidada, et kõigilt kõrgema Riigikohtu liikmetelt nõutakse ühesugust wilumust ja lõppude-lõpuks on ka töö mis seal tehakse, kõigil ühesugune. Sellepärast seisis osa komisjoni liikme-

test selle poolt, et kõigil kõrgema Riigikohtu liikmetel ühesugused palgad peavad olema. Mis punkt 6. puutub, kus on ära määratud kõrgema Riigikohtu asupaik, siis tuleb tähendada, et siia on eksikombel sisse tulnud ka Tartu. Komisjoni ettepanek on ainult Tallinn. Kuid ma pean ütleva, et Tartu poolt olid komisjoni liikmed järgmistel põhjustel: 1) parem oleks kui kõrgem Riigikohus poliitilisest keskkohast eemal seisaks. See ei olnud mitte meie väljaarwamine, waid see on ka teistes maades olemas, näiteks Saksamaal. Saksamaal ei ole kõrgem Riigikohus mitte Berliinis, waid Leipzigi; 2) et kõrgema Riigikohtu liikmed hästi wilunud ja kõrge juriidilise haridusega peavad olema, siis wõiksid Tartu ülikooli õigusteaduse professorid ka kõrgema Riigikohtu liikmed olla. Peale selle on Tartus suur ülikooli raamatukogu ja see wõimaldab juriidilise kirjanduse kättesaamist. 3) Lõpuks on Tartu enam-wähem meie riigi keskkohaks ja ta oleks elanikkudele kes kohtus käiwad, kergesti kättesaadaw. See oleks see põhjendus, kuid praktilisest seisukohast välja minnes ja seda silmas pidades, et need kandidaadid, keda kawatsetakse kõrgema Riigikohtu liikmeteks määrata, ei ole nõus Tartusse elama asuma ja sellepärast tuleks kõrgem Riigikohus Tallinna asutada. Kuigi see asukoht Tallinna määratakse, ei wõta see wõimalust tarwiduse korral teda teise linna wiia. Komisjon teeb ettepaneku esimesele lugemisele üle minna.

L. Olesk (töer.): Komisjoni aruandja on neid küsimusi juba puudutanud, mille peale tähelepanu tahtsin juhtida, nii et ma seda õige lühidalt teha wõin. Nõutakse nimelt vähemalt 10-aastast kohtupraktikat. See on minu arust täiesti wõimatu. Asutawa Kogu liikmed teawad väga hästi, et meil üldse väga raske oli riigiteenistusse pääseda, praktikat pidada oli wõimalik ainult adwokaadina. Praegusel ajal oleks neid, kellel kauaaegne praktika, raske Riigikohtu teenistusse saada. Need, kes siin kättesaadawad, ei ole mitte nõus kohtutesse ametisse minema, waid nad on ministrite wõi nende abide kohadel. Nii wõib juhtuda, et meie selle nõudmise ülesseadmisel, et 10-aastane praktika peab olema, tarwilikku arwu kandidaate mitte kokku ei saa. Minu arwates on tarwis, et kohtujõududel oleks peaaesjalikult teoreetiline ettevalmistus ja teraw mõtlemiswõime. — Mis puutub

palgamäärasse, siis asun mina sellel seisukohal, et kõrgema Riigikohtu ametniku palgad oleksid vähemalt 2500 mk. kuus. Jätan koguni lahti küsimuse, kas palk ühetasane. Kohtuniku seisus on sarnane, kus isik kõrwalise ametiga tegemist teha ei wõi, kus tema oma palga juures wabalt elada peab saama ja sellepärast peab kohtuniku palk suurem olema, kui teistel riigiametnikkudel, kes wastawatel kohtadel, kas wõi sellepärast, et äraminekuid teiste ametite peale kõrwaldada. Sellepärast on minu arwates sellest seisukohast välja minnes alammääraks 2500 marka. (W a h e l h ü ü e: Ö i g u s!) Mis punkt 6. puutub, siis ei räägi ma mitte lokaal mõttes selle poolt, kui soowitaksin esimesele kohale üles seada Tartu. Meie näeme kõigis riikides, kus üks linn kaua aega pealinna mänginud, et seda suurt fakti seal tuntakse, et kui terwe riigielu ühte tsentrumi tuuakse, siis see tsentrum teised linnad ära neelab ja elu ainult tsentrumis keeb. Selle küsimuse üle on kaua hädaldatud, iseäranis Prantsusmaal ja wiimati ka Saksamaal, kus kõrgem Riigikohus Berliinist Leipzigi üle wiidi ja kui üleriiklik kinnitusamet asutati, siis wiidi see Berliinist ära Müncheni. Ka meie peaksime hoidma, et kõik jõud ühte tsentrumi kokku ei tuleks. Selle juures on mul üks teine lihtpraktiline küsimus. Nagu teada, on Tallinnas korteripuudus hirmus suur ja kui meie Riigikohtu siia asutaksime, mis palju ruume tarwitab, on väga küsitaw, kas saame meie wastawaid ruume ja kas leiaksid kõik omale korterid. Tallinna selle jaoks uut hoonet ehitada on kaunis tarbetu. Tartus on praegu korteriolud palju lähedamad ja wist oleks wõimalik neist odawatest ruumidest, kus praegu kroonuasutused, näiteks staap, Riigikohtu hoone jaoks ära anda. Ka on wõimalik seal kergema waewaga korterit saada kui siin. Mis sellesse puutub, et eelkõneleja kirjeldas, et kõrgema Riigikohtu liikmed Tallinna tahawad, siis ei ole see wõib olla nii mõõduandew, et nad järele mõtlewad, et Tartul oma külgetõmbawad küljed ja elamine seal palju meeldiwam kui Tallinnas. Igatahes ei ole keegi kategooriliselt seda küsimust ette pannud, just wastuoksa on mõned Tartu poolt olnud.

K. Parts (rhw.): Koha küsimuses asun ma samale seisukohale nagu härra Olesk, et kõrgema Riigikohtu asukoht ei peaks mitte Tallinnas, waid Tartus olema, seda rohkem, et seal meie kõr-

gem õppeasutus asub ja et kõrgemal koh-
tul võimalus oleks tarvilikul kõrgusel
seista, teame, et see Tartus võimalik.
Mis sellesse puutub, et üksikute liikmetel
üks või teine linn rohkem soovitaw on,
siis ei või selle peale Riigikohtu asuta-
mise juures waadata. Ma tahtsin weel üht
teist küsimust puudutada, nimelt seletas
kommissjoni aruandja, et walitsuse poolt
sisseantud kawa järele Riigikohtu liik-
mete kandidaadid peaksid Asutawale
Kogule ette pandama kohtuministri poolt
walitsuse kaudu, kuna aga seadusandli-
kus komisjonis teine seisukoht on wõe-
tud, nimelt et Asutaw Kogu otsekohe ise
Riigikohtu liikmete kandidaadid üles seab
ja walib. Sarnane seisukord ei ole aga
wist mitte otstarbekohane. Kohus ei tohi
parteide ega rühmade kohus olla, ta peab
poliitilistest wõitlustest eemal ja üle
seisma. Ei tohi talle seda või teist era-
kondlikku wärwi anda, et Riigikohtus
selle või teise erakonna mehed või
nende erakondade usalduskandidad istu-
wad. Erakondlik maik saab kohtuliige-
tele antud, kui nad ühe või teise rühma
poolt walimiseks ette pannakse. Nii siis
ei ole mitte soovitaw, et Riigikohtu liik-
me kandidaadid Asutawa Kogu enese
poolt saaksid üles seatud ja erakondlikus
wõitluses walitud. Teiselt poolt on koh-
tuliikme kandidaatide parema wäljawa-
liku suhtes soovitaw, et kandidaatide
otsimine ja ülesseadmine mitte juhuslikult
ei sünniks, waid wälja läheks asutuse
poolt, kes asjale tarwilikus ligiduses sei-
sab ja paremini kandidaatide kõlbulikkuse
kohta informeeritud on. See asutus oleks
kohtuministeerium ja edaspidi ehk ka
Riigikohus ise. Peale selle oleks soovit-
aw, et selles ettepanedud seaduseelnõus
weel täiendawaid määrusi üles wõetaks
Riigikohtu wõimkonna ja tema ligema
korralduse kohta. Ma leian, et ettepanedud
Riigikohtu seaduseelnõu liig palju küsi-
misi tema korraldamises lahtiseks jätab
ja temaga mitte ei tohiks rahul olla. Aju-
tise Eesti wabariigi walitsemise korra
järele on Riigikohtu kätte kawatsetud
anda kuritegude otsustamine, mis walit-
suse või Asutawa Kogu liikmete poolt
korda saadetakse. Seal tuleks määrusi
wälja töötada weel teiste kõrgemate riigi-
ametnikkude ja Riigikohtu enese liigete
wastutuselewõtmise wiisi kohta jne. Sar-
nased küsimused peaksime siin juba
praegu ära otsustama, nii et meil kuu,
kahe, kolme pärast mitte tarwis ei oleks
seda eelnõu ehk täiendama hakata. Rah-

waerakond esineb üksikute parandus-
ettepanekutega teisel lugemisel.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on
kommissjoni aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Ma nime-
tasin juba, et on olemas ajutise walitsuse
poolt wäljakuulutatud määrused nende
küsimuste kohta, mis härra Parts siin
puudutas, nimelt: missugused asjad allu-
wad kõrgemale Riigikohtule. Seal on ni-
melt: tsiwiil-, kriminaal-, administratiiv
osakonnad alusel, nagu nad endises we-
neaegses tsiwiil kassatsiooni departe-
mangus, nii et sellest küljest küsimus juba
lahendatud on ja kõrgem Riigikohus
tööle võib hakata. Need on ainult lisa-
määrused, mille üle meil siin kõneleda
tuleb.

Juhataja **A. Rei**: (Hääleta-
takse.) Nähtawa enamusega on
seaduseelnõu I lugemisel
wastu wõetud.

5. Wälisasjade Sekretäär **A.**
kommissjoni Jürman (loeb): Eesti
walimised. rahwaerakonna rühm
paneb ette: praeguse
poliitilise silmapilgu tõsidust arwesse
wõttes, walib Asutaw Kogu wälisasjade
kommissjoni, kellel on ülesandeks alalises
ühenduses olles wabariigi wälispoliiti-
kaga, ühest küljest Asutawat Kogu riigi
wälispoliitilise seisukorra üle informee-
rida ja teisest küljest, wälisministeeriumi
Asutawa Kogu waadetega riigi wälispo-
liitika küsimustes tutwustada.

Kommissjoni liikmete walimisel wõe-
takse üldiseks jagajaks arw 15.

A. Schipai (rhw.): Ma usun, et
ettepanek on sedawõrd selgelt motiwee-
ritud, et siin pikemaid seletusi tarwis ei
ole. Olgu niipalju öeldud, et need aruan-
ded, mis wälisministeerium ette kannab,
sünniwad perioodiliselt ja harwa, ja kui
meie weel silmas peame ajutist walitse-
mise korda, mille põhjal Asutaw Kogu
walitsusele direktiive peab andma, siis
on arusaadaw, et ligem kontakt oleks
võimalik niisuguse komisjoni läbi, mil-
les asjatundjad töötawad; sellepärast
toetame meie seda ettepanekut ja paneme
ette komisjoniliikmete walimisele üle
minna.

Juhataja **A. Rei**: See ettepanek
tuleb hääletamisele kahest küljest: esi-
teks, kas teda vastu wõtta ja teiseks,
missugune arw jagajaks wõtta.

M. Kurs-Olesk (sd.): Minu arwates asutatakse meil liiga palju komisjone ja neis töötatakse liiga kergelt. Meie arwates wõiks seda ülesannet riigikaitse komisjoni täita jätta, sest wiimane ei ole just suurt agarust üles näidanud ja wõib seda tööd oma ülesannete hulka wõtta.

A. Schipai (rh.w.): Ma ei saa selle motiweerimisega päri olla, mis siin ette toodi, sest kui teataw komisjon walimise alla tuleb, waliwad wastawad rühmad endi keskelt esitajaid, kes asja wastu enam-wähem huwi tunnewad. Ma saan aru, et riigikaitse komisjonil tegemist on teatawate välispoliitiliste küsimustega, aga kes käesolewate laialiste küsimuste lahendajaks kaugeltki kohane ei ole. Kui rhs. Kurs-Olesk tähendab, et riigikaitse komisjon loiult töötab, siis on ta sellega näidanud, et komisjon selle tähtsa ülesande jaoks kuidagi kohane ei ole, nii et otse hädaohtlik oleks seda ülesannet tema täita jätta.

Juhataja **A. Rei**: Panen hääletamisele. Kes on selle poolt, et eeltähen-datud välisasjade komisjon asutada? (Hääletatakse.) Wastu on vähemus, nii et enamus on otsustanud komisjoni walida. Siis on ettepanek tehtud komisjoni koosseisu rühmade wahel jagada ja jagajaks wõtta 15. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Palun teada anda, kui palju tuleks igal rühmal liikmeid.

Sekretäär A. Jürman: Sotsiaaldemokraatide rühma poolt 3, tööerakonna poolt 2, maaliidu poolt 1 ja rahwaerakonna poolt 2.

Juhataja **A. Rei**: Ma palun kandidaate nimetada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatliku rühma poolt panen ette rhs.-d Martna, Raud ja Püüman.

K. Parts (rh.w.): Rahwaerakonna poolt panen ette rhs.-d Schipai ja Maim.

A. Weiler (töer.): Tööerakonna poolt panen ette rhs.-d Anderkopp ja Seljamaa.

Juhataja **A. Rei**: Maaliidu poolt on ette pandud akl. Uluots. Rohkem kandidaate ei nimetata; kui lubatakse panema nad en bloc hääletamisele. Kes on

selle poolt, et komisjoni walitaks ette-pandud rahwaesitajad? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette-pandud kandidaadid walitud ja sellega ka komisjon walitud.

6. Üüriseaduse Üüriseaduse eelnõu — II lugemisel.

andja **L. Olesk** (loeb): „§ 1. Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks wälja üüritakse, samuti ka kõik ruumid, kus asuwad walitsuslikud ametkohad, koolid, haigemajad, heategewad asutused ja ka kaupluse ning tööstusette-wõtted, kui nende peremehed neissamuis ruumides elawad, 1914. a. Tallinnas üle 360, Tartus ja Narwas üle 240 ja teistes linnades üle 180 rubla üüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

Märkus. Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka seesuguste linna lähemas naabruses olewate maa-kohtade peale laiendama, mis küll linna omawalitsuse wõimupiirist wäljas, kuid korteriolude poolest linnaga ühesugustel tingimistel.

Sellekohast palwet wõiwad awaldada kohalikud majapidajate ehk üürnikkude rühmad, kohaliku maakonna nõukogu kaudu, kes kohustatud on palwet ühes oma heaksarwamisega edasi saatma kohtuministrile.

Palwes olgu ära tähendatud, missuguse lepituskoja alla külgeliidetaw lepitusraioon kuulub.“

Ma pean oma poolt, kui komisjoni aruandja tähendama, et üldistel läbirääkimistel selle seaduseelnõu juures tähendati, nagu käiks see kõigi korterite kohta. Ma juhin tähe!panu selle peale, et sõnakese „ka“ läbi otsekohe selgub, et mõeldud on ainult neid kauplusi ja tööstusette-wõtteid, mille peremehed samades ruumides elawad ja mitte üle siin nimetatud määra üüri pole maksnud. Rohkem ei tarwita ma praegu sõna.

H. Martna (sd.): Mulle näib, et selle paragrahwi redaktsioon siiski puudulik on. Ma panen ette paragrahwis „heategewad asutused“ järele panna punkt ja alata järgmiselt: „Peale selle“ ka kaupluse jne.; siis pärast sõna „ning“ ära jätta sõnad „tööstusettewõtted“ ja selle asemele panna sõnad „käsitööko-

jad". Siis pärast arwu „180“ juurde lisada sõna „aastas“, sest muidu wõidaks arwata, et nimetatud summa kuuüür on. Muu paragrahwi redaktsioon wõib endiseks jääda. Siis märkuses paneksin ma ette sõna „maakohtade“ järele panna sõnad „ja alewite“, nii et lugeda oleks: „maakohtade ja alewite peale“. Siis teen weel ettepaneku sõna „palwe“ asemele panna sõna „soowi“, samuti ka wiimases järgus sõna „palwes“ asemele panna sõna „soowiawalduses“.

A. Schulbach (töer.): Rhs. Martna tähendas juba selle peale, et § 1. välja on jäetud seisukohawõtmine alewite asjus. Härra Martna paneb ette tähenduses sõna „alewid“ juurde panna, sellega kohtuministrile õigust anda seda seadust ka alewite peale laiendada. Ma arwan, et otstarbekohasem oleks seadust otsekohe ka alewite kohta maksuma panna ja ei leia mingisugust põhjust selle otsustamist edasi lükata. Meil on sarnaseid alewid oma alewiwalitsustega, mis täiesti linnade iseloomule wastawad, kus lepituskodade sisseseadmine mingisugust raskust ei sünnita ja need otsekohe elule tekkida wõiksid. Sellepärast arwan ma, et seda seadust otsekohe laiendada wõib ka alewite peale ja teen ettepaneku selles paragrahwis esimeses reas pärast sõna „linnades“ juurde lisada „ja alewites“, samuti ka seitsmendas reas pärast sõna „linnades“ juurde lisada „ja alewites“. Teiseks arwan mina samuti, nagu akl. härra Martna, et praegune redaktsioon kaunis segane on, nimelt kas käiwad lõpusolewad summad ainult kaupluste ja tööstusettewõtete kohta wõi mitte. Selle üle wõiwad arwamised lahku minna. Et seda arwamiste lahkuminekut ära hoida, panen ma ette punktide kaupa ära tähendada, missugused korterid käiwad selle üürimaksu seaduse alla ja nimelt pärast sõnu „linnades ja alewites“ juurde lisada: 1) „kõik“ elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks välja üüritakse, 2) „kõik“ ruumid, kus asuwad wallawalitsused, ametkohad, koolid, haigemajad, heategewasutused, 3) kaupluse- ja tööstusettewõtted jne.

Kaupluse- ja tööstusettewõtted käiwad ainult teatud tingimustel selle seaduse alla, nimelt sarnasel puhul, kui nende peremehed 1914. a. nende eest Tallinnas mitte üle 360 marga, Tartus ja Narwas mitte üle 240 ja muudes kohtades mitte üle 180 marga aastas üüri pole

maksnud. Tähendab, kui tahame selgeks teha, missugune kauplus ning tööstusettewõte käib selle seaduse alla, peame mainitud ruumi üüri terwe 1914. a. kohta kindlaks tegema, terwe aasta kohta teateid muretsema. Aga aluseks wõtta terwe aasta üüri algusest lõpuni ei ole küllalt õiglane, juba sellepärast, et ühes ettewõttes wõis hind ühe ruumi eest aasta lõpul tõusta, kuna ta teises mitte tõusnud ei ole, ja sellepärast esimene seaduse alt välja wõib jääda, kui teine seaduse makswuse alla jääb. Loomulik oleks aluseks wõtta lühemat tähtaega, sedasama, mis igal pool sellest seadusest läbi käib ja ka Wene üüriseaduses sees oli, nimelt 19. juuli 1914. aastal ning ära tähendada, et need ruumid käiwad käesolewa seaduse alla, mis 19. juulil 1914. a. Tallinnas üle kolmekümne, Tartus ja Narwas üle 20 ja teistes linnades üle 15 rubla üüri ei maksnud, — siis tuleks loomulikult mitte aasta, waid kuu nüüd mööduandwaks wõtta. Siis oleks aluseks kindel päew, mille järele kergem kindlaks teha, kui suur üür sel päewal just oli ja selle järele oleks selgem otsustada. Minu arwates on siin ekslik sõna „üüri“, tuleks lugeda „põhiüüri“ — seda üüri, mis ruumide eneste eest maksti. Edasi märkus. Seda oleme harilikult ümber parandanud, sellepärast, et see Eesti keelele rohkem wastab. Selle tähenduse järele on kohtuministeeriumil õigus käesolewat seadust laiendada ka linna lähemas naabruses olewate maakohtade peale. Ma arwan, et seda kitsendust siin kohtuministeeriumi tegewuse piiramiseks maksuma panna ei ole põhjust. Mikspärast peaks kohtuministeeriumil õigus olema ainult linna lähedate kohtade peale seda seadust laiendada, mikspärast ei wõi ta ka mitte kaugemalolewate maakohtade peale teda laiendada, kui need kaugemad kohad linna iseloomu kannawad. Wõiks öelda, et lepituskodade loomine kaugemal raskusi sünnitab, kuid wõib olla on need raskused ärawõidetawad ja kohtuministeeriumil peaks võimalus olema ka kaugemate kohtade peale laiendada, mis linna iseloomu kannawad. Sellepärast panen ette välja jätta „suuremate linnade läheduses olewates“ ja „küll linna omawalitsuse wõimupiirist väljas“, sest wiimased sõnad ei anna midagi seadusele juurde. Siis edasi. Kui tahetakse selle seaduse makswust laiendada nende maakohtade peale, mis linnapiiridest väljas, siis näeb selle paragrahwi lõpu-

osa, et sellekohast palwet wõiwad awaldada majaperemeeste wõi üürnikkude rühmad kohalikkude maakonnakogude kaudu. Mina arwan, et see palwe awaldamine nõukogude kaudu otstarbekohane ei ole. Esiteks sellepärast, et maakonnakogu harwa koos käib, teiseks on maakonnakogu liikmed igast maakonna nurgast walitud — riad ei tunne põhjalikult igat üksikut palka ja olukorda. Täheenduses nimetatud funktsiooni wõiksime täielikult usaldada maakonnawalitsuse kätte, sest lõplikult otsustab ju kohtuministeerium küsimuse ja maakonnawalitsus jääb ainult palwe edasiandjaks. Nii ei oleks minu arwates põhjust seda edasisaatmist maakonnakogu hooleks jätta, waid see wõiks jääda maakonnawalitsuse hoolde. Kui nüüd need parandused saaksid wastu wõetud, mida ma siin nimetasin, siis oleks see paragrahw järgmine. Ma kannan ta ette: „Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades ja alewites 1) kõik elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks wälja üüritakse, 2) kõik ruumid, kus asuwad walitsuslikud ametkohad, koolid, haigemajad, heategewad asutused, 3) kaupluse- ning tööstusettevõtted, kui nende peremehed neissamuis ruumides elawad, 19. juulil 1914. a. Tallinnas üle 30, Tartus ja Narwas üle 20 ja teistes linnades ja alewites üle 15 rubla kuus põhiüüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

T ä h e n d u s. Kohtuminister on wõlitatud käesolewat seadust ka maakohdade peale laiendada, mis korteriolude poolest linnaga ühesugustel tingimistel.

Sellekohast soowi wõiwad awaldada kohalikud majapidajate ehk üürnikkude rühmad kohaliku maakonnawalitsuse kaudu, kes kohustatud on seda soowi ühes oma heaksarwamisega edasi saatma kohtuministrile.

Soowis olgu ära tähendatud, missuguse lepituskoha alla külgeliidetaw lepitusraioon kuulub.“

J. Ernesaks (sd.): Ma ühinen rhs. Schulbach'i ettepanekuga. Panen ette: „tööstusettevõtted“ asemel wõtta „kaupluste ja tööstusettevõtete ruumid“.

M. Martna (sd.): Ma ühinen ettepanekutega teiste eelkõnelejate poolt, ainult soowiksin siiski, et „tööstusettevõtete“ asemel saaks „käsitöökojad“,

sellepärast et tööstusettevõtted ei käi nii wäikestes ruumides ja wabrikute direktorid ei ela tööruumides.

K. Parts (rhw.): Siin pandi ette, et peaks sisse wõtma ka alewid, kus see seadus ka tingimata maksma peaks hakama. Alew ei ole meil aga weel mitte kindel õigusteadlik mõiste, tegelikult ei teataks, missugust asundust alewiks lugeda, missugust mitte, sellepärast tooks selle sõna „alew“ sissewõtmine siia seadusse arusaamatusi ja sünnitaks segeldusi. Sõjaaegne üüriseadus alewites ei maksnud, sest et seal tema järele õieti tarwidust ei olnud. Mulle näib, et ka nüüd põhjust ei ole tema maksu piirkonda wäljaspool linnasid alewite ja alewisarnaste asunduste peale laiendada.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Need parandused ei ole komisjonis arutamisel olnud, sellepärast et neid ei ole enne käsitatud, ei saa ma neid ette tuua. Oluliselt wõiksin ma rhs. Schulbach'i poolt ettepanud korraldustega ühineda, kuid pean selle wastu waidlema, et sõna „alewid“ üles wõtta. Sest nagu rhs. Parts ette tõi, pole meil alewi mõiste mitte kindel. Et meie ei tea, mis alew on, siis on konks selle juures: alewites pole lepituskodasid, et aga terwe rida küsimusi tuleb, mida lepituskodasid seletama peawad, mis aga alewites puuduwad, siis ei ole seaduses mitte ära nähtud alewite seisukorda ja üürnikud ei saa oma soowe awaldada. Sellepärast ei wõi meie mitte niisugust parandust sisse panna. Selle paragrahwi jaotamise üle pole minul isiklikult midagi wastu rääkida, ja ma ühinen sellega kui komisjoni aruandja, kuna komisjoni arwamist mina mitte ette tuua ei saa.

Juhataja A. Rei: Sõna on akl. Schulbach'il faktiliseks märkuseks.

A. Schulbach (töer.): Asjaliku märkusena pean tähendama, et meil siiski alewi mõiste seaduses, nii palju kui mina tean, kindlaks on saanud. Meil on üks seadus olemas aiamaade andmise kohta alewi elanikkudele, mis „Riigi Teatajas“ awaldatud ja mis kindlasti wahet teeb alewite ja maakohdade wahel, mil alewite iseloom. Alewid on need, millel oma kohalik alewiwalitsus ja wolikogu.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on akl. Oinas'el faktiliseks märkuseks.

A. Oinas (sd.): Lubaksin ainult paar sõna alewi mõiste kohta tähendada. Meil on alewid olemas, kui omawalitsuse üksused. Kerenski ajal anti välja nõndanimetatud закон о поселковом управлении. Seda määrust on tarvitatud meil. Kahjuks ei saa ma praegu täpisealt üles lugeda, mitu alewit meil on, kuid öelda, et meil alewit seaduses ei tunta — on ekslik.

Aruandja T. Kalbus: Seda ei öelda, et seadus alewit meil ei tunne, meil tuleb seadus, mis Wene keeles on „mes-tetshko“ aga kuidas nad sõna alewit ise loomustawad — ei tea mitte, sest meil on rohkem kui neid, mis alewiks nimetakse: Lihula, Nõmme, Jõgewa, Tapa, Jõhwi, Narwa-Jõesuu, Põltsamaa, Tõrwa, Mustwee. Mustwee sai viimasel ajal alewiks. Peale selle on Peipsi ääres Nelwaka, missuguseid aga mitte veel alewiga võrrelda ei saa, millel aga suur tähtsus on maaseaduse juures. Kas ta riiklikult alewiks nimetakse või ei, see on koguni kõrwaline küsimus.

Juhataja **A. Rei**: Käesolewa paragrahwi kohta on tehtud parandus, rhs. Martna poolt, mis järgmiselt käib: „Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks välja üüritakse, samuti ka kõik ruumid, kus asuwad walitsuslikud ametkohad, koolid, haigemajad, heategewad asutused. Peale selle kaupluse ning käsitöökojad, kui nende peremehed neissamuis ruumides elawad, 1914. a. Tallinnas üle 360, Tartus ja Narwas üle 240 ja teistes linnades üle 180 rubla aastas üüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

Märkus. Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka seesuguste linna lähemas naabruses olewate maa-kohtade ja alewite peale laiendama, mis küll linnaomawalitsuse wõimupiirist väljas, kuid korteriolude poolest linnaga ühesugustes tingimistes.

Järgnewas osas tuleb sõna „soowi“ „palwet“ asemele panna kõigis lausetes, kus see ette tuleb. Rhs. Schulbach'i ettepanek käib järgmiselt: „Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades ja alewites 1) kõik elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks välja üüritakse, 2) kõik ruumid, kus asuwad

walitsuslikud ametkohad, koolid, haigemajad, heategewasutused, 3) kaupluse ning tööetewõtted, kui nende peremehed neissamuis ruumides elawad, 19. juulil 1914. a. Tallinnas üle 30, Tartus ja Narwas üle 20 ja teistes linnades ja alewites üle 15 rubla kuus põhiüüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

Täheendus. Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka maa-kohtade peale laiendama, mis korteriolude poolest linnaga ühesugustel tingimistel.

Sellekohast soowi wõiwad awaldada kohalikud majapidajate ehk üürnikkude rühmad kohaliku maakonnawalitsuse kaudu, kes kohustatud on seda soowi ühes oma heaksarwamisega edasi saatma kohtuminiistrile.

Soowis olgu ära tähendatud, mis-suguse lepituskoja alla külgeliidetaw lepitusraioon kuulub.“

Seega seisab lahkuminek rhs. Martna ja Schulbach'i ettepanekus selles, et rhs. Schulbach paneb esimeses reas alewid juurde, teiseks wõetakse 19. juuli 1914. a. üüriwahe aluseks, siis arwatakse üüri-rahaga mitte aasta waid kuu järele. Lõpuks majapidajate soowiawaldused lähewad mitte maakonnanõukogu, waid maakonnawalitsuse kaudu. Ma panen parandused selles järjekorras hääletamisele, nagu nad on tehtud.

A. Schulbach (tõer.): Minu ja Martna ettepanekud on peaaegu ühised, millega ka komisjoni aruandja ühines. (Wahelhüüe: Komisjoni aruandja ühines isiklikult!)

K. Wirma (sd.): Ma teen ettepaneku parandusi üksikult hääletada.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Wirma poolt on ettepanek tehtud parandusi ükshaawal hääletada. Panen hääletamisele. Kes on üksiku hääletamise poolt? (Hääletatakse.) Seega on see ettepanek 33 häälega 22 häälewastu wastu wõetud.

Nüüd tuleb rhs. Schulbach'i ettepanek hääletamisele. Ma panen ette seda ettepanekut punktidesse jagada. Kes on selle punktidesse jagamise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Rhs. Schulbach'i poolt on ettepanek tehtud sõna „elukorterite“ ette panna „kõik“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hää-

letatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Neljandas reas paneb rhs. Schulbach ette „tööstusettewõtted“ asemele „tööettewõtted“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Rhs. Mihkel Martna wõtab oma ettepaneku tagasi ja ühineb rhs. Schulbach'i ettepanekuga. Edasi paneb rhs. Schulbach ette 1914. a. ette panna „19. juuli“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Siis paneb rhs. Schulbach ette üürisummasid muuta. Nimelt aasta üürisumma asemel kuuüüri wõtta Tallinnas 30 rubla, Narwas ja Tartus 20 ja teistes linnades 15 rubla kuus. Kes on selle ettepaneku poolt. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Kes on rhs. Schulbach'i ettepaneku poolt sõna „linnades“ järele „ja alewites“ panna? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Edasi on akl. Schulbach ettepaneku teinud sõna „märkus“ ümber muuta sõnaks „täendus“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Rhs. Schulbach on ette pannud sõna „üüri“ asemel „põhiüüri“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Edasi paneb rhs. Schulbach ette tähendusest välja jätta „seesuguste linna lähemas naabruses olewate“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt on 32, wastu 13, seega on see ettepanek wastu wõetud. Edasi paneb rhs. Schulbach ette välja jätta sõnad „küll linnawalitsuse wõimupiirist väljas, kuid.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus wastu wõetud. Edasi paneb rhs. Schulbach ette sõna „palwe“ asemel „soowi“. Siin on kolmel korral sõna palwe, nii tuleks siis igal pool selle asemel sõna „soowi“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Edasi paneb rhs. Schulbach ette sõna „nõukogu“ asemel „walitsus“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Rhs. Schulbach'i ettepanekud on üksikute punktide haawal hääletatud. Panen hääletamisele

§ 1 ühes nende parandustega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Rhs. Tõnisson'i poolt on ettepanek tehtud koosolek lõpetada. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on 34 häälega poolt, 24 wastu — wastu wõetud.

7. Wabariigi Walitsuse teadaandmine J. Poska ja J. Jaaksoni tagasiastumise kohta.

Enne koosoleku lõpetamist toon Asutawale Kogule väljaspool päewakorda järgmised Wabariigi Walitsuse teadaanded:

23. septembril s. a. otsuse põhjal pannakse Asutawale Kogule ette välisminister Jaan Poska ja kohtuminister J. Jaakson'i teadaanded, et nad oma ametist tagasi on astunud. Lisaks on härra Poska teadaanne ja härra Jaakson'i teadaanne.

Härra Poska teadaanne: „Wabariigi Walitsusele. Selle läbi on minul au teada anda, et mina välisministri ametist tagasi astunud olen. Tallinnas, 20. sept. 1919. a.“ Alla kirjutanud välisminister J. Poska.

Härra Jaakson'i teadaanne: „Wabariigi Walitsusele. Minul on au seeläbi Wabariigi Walitsusele teada anda, et mina kohtuministri ametist tagasi astunud olen. Tallinnas, 20. septembril 1919. a.“ Alla kirjutanud J. Jaakson.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Ei ole mitte tähtsuseta, et nüüd walitsusest praegusel silmapilgul, kus meil riigielus tähtsaid asju kaalumisele tuleb, üksikud lahkuwad. Ajakirjanduses on sellest juttu olnud.

Juhataja A. Rei: See teadaanne on väljaspool järjekorda sisse tulnud, mis Asutawa Kogu juhatus poolt ette kanti. Koosolek on lõpetatud ja ma arwasin, et teie järgmise koosoleku kohta sõna tahtsite wõtta, selle teadaande kohta ma sõna anda ei wõi.

J. Tõnisson (rhw.): Mina saan sellest nüüd nii aru, et kui teadaanne on tehtud, siis on parlamentliku korra juures iga teadaande puhul wõimalik sõna wõtta, kuna täna nüüd Asutaw Kogu on otsustanud tänast koosolekut mitte enam jätkata, siis ei oleks ma mitte sõna wõtnud, kui mitte seda ettekannet ei oleks

tehtud; aga et nüüd niisugune on tulnud, siis arwan, et kodukorrra järele ühtegi võimalust ei ole üksikutele liigetele sõna tarwitamise õigust keelata. Iseasi aga on, kui Asutawa Kogu liikmed täna wäsinud on, siis räägime teine kord. (Üldine r a e r.)

Juhataja **A. Rei**: Jääb ettepaneku kuid teha järgmise koosoleku kohta, aga et niisuguseid ei ole tehtud, siis on järgmine koosolek harilikul ajal, see on homme kell 5 pärast lõunat. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.02 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.